

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
IBU KOTA NEGARA**

DAFTAR ISI

Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 6

 C. Tujuan dan Kegunaan 6

 D. Metode 7

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 9

 A. Kajian Teoretis 9

 1. Kewenangan Khusus 9

 2. Luas dan Batas Wilayah 12

 3. Meritokrasi dalam Pengisian Jabatan 13

 4. Penataan Ruang 15

 5. Pertanahan 16

 6. Pengelolaan Keuangan 17

 7. Penyelenggaraan Perumahan 20

 8. Pemantauan dan Peninjauan dalam Sistem Ketatanegaraan 21

 9. Jaminan Keberlanjutan IKN 23

 B. Kajian terhadap Asas/Prinsip 23

 C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Pemasalahan yang Dihadapi 26

 1. Kewenangan Khusus 26

 2. Penyesuaian Luas dan Batas wilayah 28

 3. Pengisian Jabatan 31

 4. Penataan Ruang 33

 5. Pertanahan 35

 6. Pengelolaan Keuangan 39

 7. Penyelenggaraan Perumahan 43

 8. Pemantauan dan Peninjauan 46

 9. Jaminan Keberlanjutan IKN 47

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara48

- 1. Penguatan Kewenangan Khusus 48
- 2. Penyesuaian Luas dan Batas Wilayah 48
- 3. Pengisian Jabatan50
- 4. Penataan Ruang50
- 5. Pertanahan 53
- 6. Pengelolaan Keuangan 53
- 7. Penyelenggaraan Perumahan 53
- 8. Pemantauan dan Peninjauan 54
- 9. Jaminan Keberlanjutan IKN 54

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 56

- A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU Keuangan Negara") 56
- B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara") 56
- C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ("UU HKPD")57
- D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Cipta Kerja") 58
- E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Perumahan dan Permukiman") 59
- F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA")62
- G. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") 63
- H. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Penataan Ruang") 64
- I. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 66

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 68

A. Landasan Filosofis68

B. Landasan Sosiologis 69

C. Landasan Yuridis 70

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG72

A. Sasaran 72

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan72

C. Ruang Lingkup Materi Muatan 73

BAB VI PENUTUP95

A. Simpulan95

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hasil Rancangan Teknokratik Batas Wilayah Bagian Luar IKN Jika
Dikeluarkan seluruh wilayah Pulau Balang dan Permukiman 31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN). Optimalisasi itu pada akhirnya bermuara pada tujuan pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ("UUD 1945") yang merupakan sumber dari segala sumber hukum¹, yaitu untuk, *pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *kedua*, memajukan kesejahteraan umum; *ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan *keempat*, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.² Upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut adalah urgensi filosofis yang terutama dalam perubahan UU IKN.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut, perubahan UU IKN didasari oleh spirit untuk percepatan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu

¹ Dalam sejumlah literatur, Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai *staatsfundamentalnorm*, sebuah istilah yang sangat populer dalam khazanah ilmu hukum. Arti harfiahnya kurang lebih adalah norma dasar negara. Pancasila termaktub secara eksplisit di dalam Pembukaan UUD 1945 itu, hal mana yang membuat Pancasila juga disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, (1995) *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 229-230.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimuat pada Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini. Paragraf 4 pada Pembukaan UUD 1945 secara lengkap tertulis sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kota Nusantara. Percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus itu akan semakin mendekatkan bangsa Indonesia pada tercapainya Visi IKN. Adapun sesuai Visi IKN, Ibu Kota Nusantara dibangun dan dikelola dengan tujuan sebagai Kota Dunia untuk Semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia; sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU IKN. Sebagai kota berkelanjutan, adanya IKN berkaitan dengan tujuan “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” karena kota yang berkelanjutan mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dari katastrofe di masa depan, khususnya yang terkait perubahan iklim. Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, adanya IKN berkaitan dengan tujuan “memajukan kesejahteraan umum” tidak hanya di IKN, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai simbol identitas nasional, adanya IKN turut berkontribusi pada upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” khususnya terkait dengan upaya mewujudkan kehidupan ruang publik yang lebih inklusif, pluralis, dan mengedepankan harmoni dan persatuan.

Secara sosiologis, yakni yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, adanya kebutuhan mendesak untuk percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, sehingga diharapkan spirit untuk mewujudkan Indonesia-sentris dapat segera direalisasikan. Indonesia-sentris pada dasarnya adalah manifestasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terdapat pesan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam aspek politik, sosial-budaya, maupun ekonomi. Perubahan UU IKN didorong oleh pemenuhan kebutuhan tersebut.

Adapun beberapa hal pokok substansi yang menjadi latar belakang permasalahan dan kebutuhan dalam pelaksanaan dari UU IKN yang mengemuka antara lain dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, kebutuhan penguatan kewenangan khusus Otorita IKN sehingga dapat bergerak lebih lincah, efektif, dan efisien. Perubahan UU IKN

diperlukan untuk kebutuhan hukum untuk semakin memperkuat ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf b yang melahirkan Otorita IKN sebagai suatu entitas dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat *sui generis*.³ Pasal 4 Ayat (1) huruf b mengatur bahwa, Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Perlu ada pengaturan yang lebih gamblang di dalam UU IKN sehingga selaras dengan karakter sebagaimana diatur sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) huruf b tersebut, yakni sebagai suatu lembaga setingkat kementerian sekaligus sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Sebagai suatu lembaga setingkat kementerian, pada hakikatnya Otorita IKN adalah bagian dari pemerintah pusat. Dengan demikian ada kebutuhan hukum untuk mengatur tentang kewenangan khusus untuk menjalankan urusan pemerintahan pusat sepanjang bukan urusan pemerintahan absolut.

Kedua, kebutuhan hukum juga mengemuka terkait pengaturan mengenai luas dan batas wilayah yang menimbang secara empiris kondisi sosial dan ekologi di IKN. Urgensi untuk penyesuaian luas dan wilayah dalam UU IKN untuk perencanaan ruang yang menimbang aspek sosial-budaya dan ekologi serta pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Dalam delineasi *existing* IKN seluas 256.142 ha saat ini, terdapat kawasan Pulau Balang dan area permukiman yang terpotong mengingat proses teknokratik saat itu, dan penyusunan delineasi batas wilayah IKN pada saat itu masih menggunakan data spasial skala kecil (keterbatasan data). Selain itu Otorita IKN memiliki *concern* terhadap habitat pesut di kawasan Pulau Balang yang harus dilindungi dan dikelola secara satu kesatuan ekosistem serta area permukiman yang harus dikelola secara utuh dalam satu wilayah administrasi yang sama untuk menghindari konflik sosial.

Ketiga, untuk percepatan pembangunan IKN diperlukan penguatan kelembagaan Otorita IKN khususnya dari aspek sumber daya manusia. Penguatan sumber daya manusia dimaksud yaitu diperlukannya pemenuhan kompetensi sumber daya manusia profesional yang memiliki kompetensi teknis spesifik tertentu secara cepat dan tepat sehingga target-target

³ Black's Law Dictionary mengartikan *sui generis* sebagai "*Of its own kind or class; the only one of its own kind; peculiar*" yang bermakna bahwa Otorita IKN adalah entitas yang khas, unik, dan tidak dapat dibandingkan, yang berkarakter seperti halnya pemerintah pusat sekaligus pemerintah daerah. Kekhasan dan keunikan itu pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari adanya kekhususan sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945.

pembangunan IKN dapat terpenuhi dengan tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan kekhususan pengaturan terkait manajemen aparatur Otorita IKN yang fleksibel dengan tetap mengedepankan prinsip sistem merit dan profesionalitas.

Keempat, urgensi mengenai penataan ruang di IKN mengacu pada RTRW Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar, Rencana Tata ruang KSN IKN, dan RDTR IKN. Namun, perlu penegasan bahwa penggunaan tanah di wilayah IKN harus sesuai dengan penataan ruang dan bagaimana apabila penggunaan tanah tidak sesuai dengan penataan ruang dan antisipasi terhadap penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan penataan ruang, dimana berdampak pada kebijakan diperlukannya relokasi atau konsolidasi tanah serta penataan ulang tanah di IKN untuk memastikan pemanfaatan ruang di IKN selaras dengan peruntukannya.

Kelima, di lapangan saat ini terdapat status tanah berupa hak milik maupun penguasaan tanah yang legal oleh masyarakat. Hal ini perlu diakui dan diakomodir dalam pengaturan hukum untuk menjamin kepastian kepemilikan/penguasaan tanah oleh individu masyarakat supaya tidak melanggar hak-hak kepemilikan tanah masyarakat. Jangka waktu hak atas tanah (HAT) yang berlaku secara umum dipandang tidak menarik untuk investasi jangka panjang, sehingga harus diatur jangka waktu yang berbeda dan kompetitif (jangka waktu lebih panjang) khusus di wilayah IKN untuk lebih menarik investasi. Diperlukan penyesuaian pengaturan bahwa yang dapat membeli tanah di IKN tidak hanya terbatas pada Pemerintah Pusat atau Otorita IKN, untuk melindungi hak-hak masyarakat (baik individu maupun badan hukum) secara luas untuk dapat memiliki tanah di IKN, baik untuk keperluan individu maupun investasi.

Keenam, adanya kebutuhan untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara melalui pengelolaan keuangan IKN dengan lebih baik; yang pada akhirnya akan bermuara pada optimalisasi pelayanan publik di IKN. Penguatan pengelolaan keuangan itu berkaitan dengan kewenangan mengelola keuangan seperti halnya pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN; perlunya pengaturan mengenai pembiayaan; perubahan konsep aset dalam penguasaan dalam bentuk Barang Milik Otorita (BMO) yang secara konseptual ekuivalen dengan Barang Milik Daerah (BMD). Berbagai aspek penguatan pengelolaan keuangan tersebut, sekali lagi, pada muaranya berimplikasi pada

aspek sosiologis atau kebutuhan masyarakat, khususnya terkait optimalisasi pelayanan publik di IKN.

Ketujuh, upaya percepatan untuk Penyelenggaraan Perumahan sebagai suatu bentuk pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi masyarakat di IKN. Pemenuhan kebutuhan hunian/perumahan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ke IKN, untuk memastikan ketersediaan hunian baik bagi pegawai pemerintahan maupun pihak lain yang akan pindah ke IKN. Oleh karenanya diperlukan mekanisme khusus sebagai bentuk percepatan yang dapat mengakselerasi pembangunan hunian di IKN agar dapat segera tersedia. Percepatan pemenuhan hunian belum diatur secara spesifik di UU IKN.

Kedelapan, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU IKN dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapan dewan yang menangani bidang legislasi. Namun demikian hal ini dipandang perlu dipertegas, karena Otorita IKN sebagai Pemerintah Daerah Khusus seharusnya lebih tepat bermitra dan dipantau oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi bidang pemerintahan. Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU IKN sangat erat dengan pelaksanaan urusan pemerintahan, maka pelaksana pemantauan dan peninjauan perlu diubah menjadi alat kelengkapan DPR yang membidangi bidang pemerintahan.

Kesembilan, jaminan keberlanjutan IKN dalam perubahan UU IKN penting untuk menjamin kepastian hukum bagi berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemodal yang turut berkontribusi dalam pembiayaan 3P. Kepastian hukum terhadap pemangku kepentingan tersebut semakin menjadi penting tatkala menimbang bahwa IKN didesain untuk dibangun dengan kontribusi non-APBN yang signifikan.

Secara yuridis, diperlukan perubahan UU IKN terkait dengan pokok-pokok substansi yang diatur dalam UU IKN antara lain mengenai kewenangan khusus dalam Pasal 4; batas wilayah dalam Pasal 6; Pengisian Jabatan Otorita IKN yang belum diatur secara eksplisit, Tata Ruang dalam Pasal 15, Pertanahan mengenai jangka waktu yang belum diatur secara eksplisit, Pengelolaan Keuangan dalam Pasal 23, s.d. Pasal 26 serta Pasal 32, Penyelenggaraan Perumahan yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit mengenai pengecualian pelaksanaan hunian berimbang, Pemantauan dan Peninjauan dalam Pasal 38, dan Jaminan Keberlanjutan yang belum diatur secara eksplisit dalam UU IKN.

Berdasarkan uraian di atas, ada urgensi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendesak sehingga perlu untuk segera diadakan perubahan terhadap UU IKN. Oleh karena itu, Naskah Akademik ini disusun sebagai acuan dalam rangka penyusunan norma-norma pada Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

B. Identifikasi Masalah

Ada empat pokok masalah yang menjadi panduan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana permasalahan yang dihadapi terkait pokok-pokok substansi Kewenangan Khusus, Pengelolaan Keuangan, Penyesuaian Luas dan Batas Wilayah, Pengisian Jabatan, Penataan Ruang, Pertanahan, Penyelenggaraan Perumahan, Pemantauan dan Peninjauan, dan Jaminan Keberlanjutan IKN dalam praktik pelaksanaan UU IKN serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu adanya Undang-Undang tentang Perubahan UU IKN sebagai dasar pemecahan masalah pokok-pokok substansi tersebut di atas dan apa implikasi dari penerapan Undang-Undang tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pada pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU IKN?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU IKN?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan Latar belakang dan Tujuan di atas, Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait pokok substansi Kewenangan Khusus, Pengelolaan Keuangan, Penyesuaian Luas dan Batas Wilayah, Pengisian Jabatan, Penataan Ruang, Pertanahan, Penyelenggaraan Perumahan, Pemantauan dan Peninjauan, Jaminan Keberlanjutan IKN dalam praktik pelaksanaan UU IKN serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU IKN sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU IKN;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU IKN.

Untuk mewujudkan empat hal tersebut, Penyusunan Naskah Akademik ini digunakan sebagai referensi penyusunan dan pembahasan materi muatan pasal-pasal di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU IKN.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu himpunan kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan yang berbasis pada metode penelitian hukum dan penelitian lain. Penelitian hukum dilakukan dengan mendeskripsikan aspek normatif dari keseluruhan kegiatan dan persoalan terkait persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Penelitian hukum secara empiris juga menguji praktik pelaksanaan UU IKN setelah diundangkan. Sementara itu penelitian lain dilakukan dengan cara beragam berdasarkan disiplin ilmu yang terkait.

Naskah Akademik mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait untuk menilai sejauh apa sasaran dan jangkauan tersebut tidak menyimpangi norma di atasnya, yakni UUD 1945, dan mengevaluasi keselarasannya dengan Undang-Undang terkait. Penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, seperti buku teks, artikel jurnal, dan lain sebagainya. Selain menganalisis dengan basis bahan hukum sekunder, pendekatan empiris juga dilakukan untuk menguji norma hukum yang dianalisis dengan praktik pelaksanaan, di mana teknik pengambilan data primer untuk menguji secara empiris norma hukum itu dilaksanakan melalui *focus group discussion* (FGD), baik dengan ahli/pakar, maupun dengan

seluruh pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Kewenangan Khusus

Secara konseptual, kekhususan suatu daerah⁴ berkaitan dengan upaya reformasi struktural terhadap administrasi dan pelayanan publik. Ada tujuan struktural dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dengan membentuk suatu otoritas (*local authority*) tertentu yang format dan kewenangan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kekhususan tadi; otoritas-otoritas itu dalam perkembangan praktik tata kelola pemerintahan global kerap disebut apa yang disebut *quasi-municipalities* (pemerintah daerah kuasi) atau *municipal special-purpose bodies* (badan khusus yang ditujukan untuk menata-kelola [governing] suatu daerah), atau *special-purpose local governmental organizations* (organisasi 'kepemerintah-daerahan' dengan tujuan khusus).⁵

Kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah hal yang lazim dalam teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah di berbagai belahan dunia, sejak dahulu hingga saat ini. Inggris, yang merupakan salah satu pionir tata kelola pemerintahan demokratis, sudah sejak lama, contohnya, mengatur asimetri pengaturan terhadap *local authorities* yang salah satunya memberi pilihan untuk mengadopsi salah satu dari tiga *executive arrangements*, yaitu berupa *elected mayor and cabinet*, *leader and cabinet*, atau *committee system*.⁶ Adopsi *arrangements* tersebut berbeda-beda para pemerintahan daerah di Inggris. Bahkan beberapa di antaranya menerapkan format hibrida (*hybrid*).⁷

⁴ Di dalam literatur, istilah *local government* dan *local authority* kerap dipertukarkan dan bertalian karena pada dasarnya keduanya berkaitan. *Local authority* dipandang sebagai padanan yang pas untuk menyebut berbagai inovasi bentuk dan tipe tata-kelola (*governance*) suatu daerah atau wilayah yang berkembang belakangan pada abad 21.

⁵ Lihat di Brian E. Dollery dan Lorenzo Robotti, (2008) *The Theory and Practice of Local Government Reform*. Cheltenham: Edward Elgar. Hlm 1-5.

⁶ United Kingdom, Local Government Act 2000, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/22/part/1A/chapter/1>, diakses pada 20 Oktober 2022.

⁷ Centre for Governance and Scrutiny, (2020), *Rethinking council governance for the 20s: Learning from councils changing their formal governance option*, Publikasi Centre for Governance and Scrutiny, November.

Kini, seiring dengan munculnya kompleksitas dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menghadapi *wicked problems*⁸ pada millenium baru, inovasi dalam rangka reformasi struktural pada tata kelola pemerintahan daerah semakin dibutuhkan. Inovasi yang pokok tentunya adalah dalam hal mencari bentuk terbaik tata kelola pemerintahan yang benar-benar dan secara nyata dapat memberikan hasil (*delivering results*). Masalah kompleks yang dihadapi oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sudah semestinya tidak disikapi dengan kekakuan dan kejumudan konseptual dan praktikal dalam hal tata kelola pemerintahan. Begitulah inti dari pemerintahan di alam demokrasi modern, baik pusat maupun daerah, yakni melayani publik dan memecahkan masalah, bukan sebaliknya. Dengan begitu, penilaian suatu format pemerintahan daerah apakah konvensional/tradisional atau khusus yang lebih tepat pada muasalny bukan persoalan normatif, melainkan persoalan sejauh mana format yang dipilih memberikan hasil atau tidak.

Namun demikian, sudah barang tentu, sebagai manifestasi dari konsep negara hukum, ada *constraint* ketat yang sudah disepakati secara universal dalam bernegara, yaitu batasan konstitusional. Kaidahnya adalah seluruh inovasi tentang format, kewenangan, dan tata kelola pemerintahan daerah sah-sah saja sepanjang tetap konstitusional. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") memberi fleksibilitas untuk inovasi itu. Bahkan kata khusus dalam daerah khusus memang bersumber secara eksplisit dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki kekhususan berdasarkan undang-undang; kekhususan bermakna bahwa format, kewenangan, dan tata kelolanya dapat diatur berbeda dengan apa yang diatur secara umum pada Pasal 18 UUD 1945.⁹

Karakter khusus pada pemerintahan daerah itu, lebih kerap lagi ditemukan dalam pengaturan mengenai ibu kota negara karena hanya dengan ditetapkan sebagai daerah khusus, seluruh administrasi dan pelayanan publik

⁸ Murphy (s.a.) mendefinisikan *wicked problems* sebagai suatu persoalan yang besar, berantakan, membingungkan, dan dinamis (Lihat Philip Murphy, (s.a.) *Wicked Problems as Complex Adaptive Systems in Local Policy Networks*. Kertas Kerja di International Public Policy Association). Head (2008) mendefinisikan *wicked problems* sebagai sesuatu yang kompleks, sulit dikontrol atau dibereskan (*intractable*), dan tidak jelas batasannya (*open-ended*) (lihat Brian W. Head. (2008) "Wicked Problems in Public Policy". *Public Policy* Vol. 3 No. 2, 101-118).

⁹ Contoh yang paling klasik dari penerapan kekhususan tersebut adalah ketiadaan DPRD pada tingkat kota/kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

harus dijalankan dengan prima. Kekhususan itu ditonjolkan karena posisi unik ibu kota negara sebagai kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara atau tempat dihimpunnya unsur administratif eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengingat ibu kota negara adalah tempat berkumpulnya kekuasaan, maka ibu kota dalam suatu negara tentu tidak sekadar dimaknai sebagai daerah biasa, melainkan ada aspek simbolis yang penting, yakni menjadi simbol identitas bangsa yang merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa.¹⁰

Status sebagai pemerintah daerah khusus pada akhirnya menjadi lebih konkret dengan adanya kewenangan khusus. Karena hanya dengan demikian, pemerintah daerah khusus berbeda dengan pemerintah daerah lainnya. Namun demikian, kekhususan tersebut harus dimaknai sebagai fungsi penguat dari pemerintah daerah, bukan mengaburkan karakter dasar dari konsep pemerintah daerah modern, yaitu otonomi dan desentralisasi. Justru, kekhususan (*special authority*) yang diemban oleh pemerintah daerah itu biasanya menjadi sarana untuk memberikan otonomi dan implementasi desentralisasi yang lebih luas dan kuat lagi.¹¹ Pada dasarnya, desentralisasi bermakna adanya transfer kewenangan (*transfer of authority*) dari pusat ke daerah. Bahkan, perkembangan dalam praktik tata kelola pemerintahan daerah di dunia dewasa ini menunjukkan ada transformasi dan evolusi konseptual dari transfer of authority di dalam pemerintahan menjadi *sharing of power, authority, and responsibilities* (pembagian kuasa, kewenangan, dan tanggung jawab) di antara berbagai kelembagaan tata kelola.¹²

Kewenangan khusus pada pemerintahan daerah khusus berada pada tataran yang lebih unik lagi. Ada kuasa, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih dari daerah otonom biasa. Bahkan dalam implementasi kebijakan

¹⁰ Lihat Stefano Bartolini, (2005) *Restructuring Europe*, Oxford: Oxford University Press.

¹¹ Pengalaman Indonesia mengenai tata kelola pemerintahan daerah menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi diperkuat karena adanya kebutuhan untuk memberdayakan ekonomi dan pembangunan daerah setelah sebelumnya hanya sebagai "implementing agencies" dari pemerintah pusat semata. Sementara kekhususan pada daerah tertentu adalah penguatan lebih jauh lagi dari spirit desentralisasi dan otonomi itu. Lihat Anwar Nasution, *The Government Decentralization Program in Indonesia*, dalam Yoshino, Naoyuki dan Peter J Morgan (ed.), (2017) *Central and Local Government Relations in Asia: Achieving Fiscal Sustainability*, Cheltenham: Edward Elgar.

¹² G. Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli, *From Government Decentralization to Decentralized Governance*, dalam Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Washington DC: Brookings Institution Press & Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, Harvard University, hlm 2.

otonomi daerah khusus, termasuk dengan segala kewenangannya, yang mengemuka justru persoalan sentralitas kekuasaan dan kewenangan yang begitu besar, setidaknya lebih besar dari daerah otonom biasa.¹³ Besarnya kewenangan itu bukan hanya karena memiliki kewenangan lebih, melainkan juga karena terkadang -- umumnya pada daerah yang berfungsi sebagai ibu kota negara -- juga menjalankan urusan pusat atau diurus oleh pusat.¹⁴

2. Luas dan Batas Wilayah

Kewilayahan adalah aspek penting dan fondasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus. Delineasi batas wilayah menentukan sejauh mana penyelenggara pemerintahan daerah khusus dapat mengadakan pelayanan publik secara optimal sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi dan spasial yang ada. Perencanaan ruang dalam rangka delineasi batas wilayah perlu didasarkan pada interaksi antara sub-sub sistem biofisik dan sosio-ekonomi pada ruang yang didelineasi. Martin-Lopez, dkk (2017) mengemukakan empat fase dalam perencanaan ruang yang berbasis pada sistem sosio-ekologi.¹⁵ *Pertama*, regionalisasi ekologis, yang antara lain mengadakan identifikasi dan pemetaan unit-unit ekologis berdasarkan pada variabel-variabel biofisik. *Kedua*, regionalisasi sosio-ekonomi, yang antara lain mengadakan identifikasi dan pemetaan kelompok-kelompok homogen berdasarkan variabel sosial-ekonomi. *Ketiga*, identifikasi batas sistem sosio-ekologis dan karakterisasi unit-unit sosio-ekologis. *Keempat*, Validasi batas sistem sosio-ekologis dengan informan kunci melalui pemetaan partisipatif.

Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri (1983) menyatakan secara kontekstual mengenai lingkungan bahwa, Hukum Tata Lingkungan, mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia

¹³ I Nyoman Sumaryadi, (2006) Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan, Jakarta: Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia.

¹⁴ Fenomena kuasa pusat di daerah yang berfungsi sebagai ibu kota negara tidak terlalu terlihat dalam sebuah negara kesatuan (unitary state) karena memang secara konseptual bermakna bahwa negara dan pemerintahan adalah satu tubuh, baik pusat maupun daerah. Mengenai kuasa pusat di daerah lebih terlihat pada format negara federal. Sebagai contoh tata kelola pemerintahan di Jakarta ketika Indonesia berformat federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Pasal 50 ayat (1) Konstitusi RIS antara lain menetapkan bahwa pemerintahan atas distrik daerah-daerah yang di luar lingkungan daerah sesuatu daerah bagian, dan atas distrik federal Jakarta, dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia, sekaligus sebagai daerah otonom yang mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1950 (Undang-Undang Pemerintahan Jakarta Raya). Lihat lebih lanjut di Ni'matul Huda, (2021) Kajian Terhadap Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nusamedia.

¹⁵ Berta Martin-Lopez, 2017, Delineating Boundaries of Socio-Ecological Systems for Landscape Planning: A Comprehensive Spatial Approach. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.040>

dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁶ Untuk itu aspek ekologi sebagai bagian dari lingkungan hidup yang didalamnya terdapat unsur manusia dan lingkungan termasuk habitat satwa di wilayah IKN harus dipandang dalam satu keterpaduan baik pengelolaan maupun tata ruang.

3. Meritokrasi dalam Pengisian Jabatan

Pemindahan ibu kota negara menjadi momen tepat untuk melakukan penguatan instansi pemerintah baik dari aspek tata kelola (governance), proses bisnis, manajemen sumber daya aparatur, serta sektor penting lainnya dalam penguatan kelembagaan. Melalui penguatan kelembagaan, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi, merespon/mengelola ketidakpastian lingkungan strategis termasuk *Volatility*, *Uncertainty*, *Complexity*, dan *Ambiguity* yang dihadapi organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan bernegara. Salah satu upaya penguatan kelembagaan yang sangat penting adalah meritokrasi dalam manajemen sumber daya aparatur.

Tuntutan penerapan sistem merit didasarkan pada beberapa argumentasi¹⁷ sebagai berikut: **Pertama**, maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dimana sistem merit memungkinkan organisasi mendapat profil pimpinan yang baik dan tidak berperilaku koruptif. **Kedua**, sistem merit menjadi pertimbangan maraknya pertimbangan atau kepentingan politik dalam jabatan administrator. **Ketiga**, sistem merit sebagai upaya untuk memecahkan inefisiensi, dimana sistem merit menawarkan sistem rekrutmen yang memungkinkan untuk mendapatkan pemimpin yang bertindak efisien, berprestasi dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih terjangkau. **Keempat**, tuntutan birokrasi yang profesional dimana pertimbangan kompetensi dan kapabilitas pegawai lebih penting dan bermanfaat bagi organisasi dari pada pertimbangan senioritas dan usia. Pertimbangan

¹⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm.12

¹⁷ Davis, J. (2006). Meritocracy in the civil service, 1853-1970. *Political Quarterly*, 77(1), 27-35.

berdasarkan senioritas dan usia, justru kontra produktif terhadap kinerja organisasi, dimana seiring dengan bertambahnya usia pegawai akan mengalami penurunan kemampuan dalam bekerja sehingga produktivitas organisasi akan menurun.

Secara konseptual, sistem merit didefinisikan oleh Mutia Ali et al (2017)¹⁸ sebagai sistem kepegawaian yang menempatkan prestasi kerja individu dalam mengelola tugas dan fungsinya, sehingga mereka berhasil dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, Johnson & Lewis (2018), Pocharoen & Briliantes (2013, dan Zaman (2015) sebagaimana dirangkum dalam Suryanto dan Darto (2020)¹⁹ menyampaikan bahwa sistem merit berkaitan dengan pola rekrutmen dan sistem promosi pada jabatan tertentu di suatu organisasi, baik di jabatan organisasi publik maupun jabatan organisasi swasta. Dimana, sistem tersebut bertujuan untuk memperoleh sumber daya manusia unggul yang memahami kualifikasi, kompetensi dan prestasi tertentu, sehingga keberadaannya bermanfaat tidak hanya bagi individu dan organisasi namun juga bagi masyarakat luas. Untuk itu, pengisian jabatan dalam konteks sistem merit harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penetapannya dilakukan secara kompetitif, terbuka dan mempromosikannya sesuai dengan prestasi kerja bukan karena senioritas, pertimbangan politik dan kepentingan tertentu.

Beberapa praktik pelaksanaan sistem merit diberbagai negara yang dapat dipelajari antara lain sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan sistem merit pada era Dinasti Qin dan Han di Tiongkok. Pada saat itu Dinasti Qin dan Han telah melakukan sistem pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, serta melakukan ujian dan seleksi bagi calon-calon pejabat pemerintahan²⁰. Kedua, Negara Inggris mulai menerapkan sistem merit pada tahun 1853, dimana pada tahun itu dilakukan uji kompetensi terhadap pegawai. Adapun kebutuhan utama yang melatarbelakangi penerapan sistem merit adalah semangat mengatasi inefisiensi birokrasi karena maraknya korupsi dan nepotisme (Davis 2006)²¹. Ketiga, di Amerika sistem merit dilaksanakan untuk mengakhiri praktik pemberian pekerjaan negara federal berdasarkan hubungan politik atau

¹⁸ Mutia Ali, D., Prasojo, E., & Jannah, L.M. (2017). The Transformation of Merit System in Indonesian Civil Servant Promotion System. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 5(04), 20-28.

¹⁹ Suryanto, Agus dan Darto, Mariman. (2020). Penerapan Kebijakan Sistem Merit: Praktik Terbaik di Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No. 3, 401-422.

²⁰ Thoha, M. (2018) dalam Suryanto, Agus dan Darto, Mariman. (2020). Penerapan Kebijakan Sistem Merit: Praktik Terbaik di Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No. 3, 401-422.

²¹ Davis, J. (2006). Meritocracy in the civil service, 1853-1970. *Political Quarterly*, 77(1), 27-35.

hubungan pribadi yang mengabaikan kriteria merit. Pada tahun 1912, Kongres Amerika memberlakukan pemindahan pegawai harus didasarkan pada merit (USMSPB, 2020:1)²². Keempat, di Negara Jerman implementasi sistem merit secara perlahan menjadi bentuk transformasi model birokrasi Weberian. Pegawai negeri direkrut dan dipromosikan berdasarkan kualifikasi tanpa mengacu pada pandangan pribadi atau politik (Anderson, 2018)²³.

Adapun sistem merit dilingkungan aparatur negara pemerintah Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU ASN. dimana Sistem Merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun manfaat sistem merit dalam organisasi publik menurut Dwiyanto (2016)²⁴ kaitannya dengan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Pertama, sistem merit mendorong seluruh PNS untuk meningkatkan kompetensi sebagai dasar pengembangan karir. Kedua, pelaksanaan seleksi terbuka yang dilakukan secara transparan dan inklusif dapat mendorong mobilitas PNS antartingkat pemerintahan dan antarsektor. Ketiga, mengurangi politisasi dan komoditisasi jabatan birokrasi. Keempat, mengurangi *mismatch* antara kompetensi yang dimiliki PNS dengan jabatan. Kelima, meningkatkan akuntabilitas publik dari penempatan dan promosi PNS.

4. Penataan Ruang

Pengembangan wilayah memerlukan keterpaduan sektoral, spasial, serta antar-pelaku (*institutions*) pembangunan di dalam dan antar-wilayah. Selain itu, perencanaan pengembangan wilayah juga perlu memperhatikan teori yang muncul dari penelitian di wilayah lain. Teori Perkembangan Wilayah Ada beberapa teori mengenai perkembangan wilayah. Teori-teori tersebut pada umumnya berdasarkan tinjauan perkembangan ekonomi di beberapa negara. Upaya pengelompokan teori-teori tersebut sulit, karena banyak faktor berpengaruh yang harus dipertimbangkan. Misalnya, periode waktu teori lahir, pijakan yang dipakai jadi tolok ukur, dan ide yang terkandung di dalamnya.

²² USMSPB. (2020a). U.S. Merit System Protections Board Strategic Plan for Fiscal Year 2020-2024. USMSPB.

²³ Andersen, D.D.E.(2018). Does Meritocracy Lead to Bureaucratic Quality ? Revisiting the Experience of Prussia and Imperial and Weimar Germany. *Social Science History*, 42(2), 245-268.

²⁴ Dwiyanto, Agus. (2016). *Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah: Catatan Kritis Seorang Akademisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ada banyak teori pembangunan wilayah. Salah satu dari teori itu adalah: *Control Theories*. *Control Theories* meliputi dua teori, yaitu (1) determinisme lingkungan alam, dan (2) determinisme kebudayaan. Penjelasan mengenai kedua macam teori itu adalah sebagai berikut:

- a...Teori Determinisme Lingkungan Alam Disebut juga *Physical Environment Determinism*, teori determinisme lingkungan alam memuat pemahaman bahwa lingkungan alam memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat di suatu wilayah atau negara. Pengaruh kondisi alam tersebut dapat positif maupun negatif. Sebagai contoh, negara/wilayah dengan iklim tropis akan cocok menjadi aktivitas ekonomi pertanian, perkebunan, dan industri kayu hutan. Di sisi lain, kawasan iklim tropis kerap menemui masalah semacam banjir, longsor, dan wabah sejumlah jenis penyakit. Namun, kenyataannya ada beberapa negara yang punya kondisi lingkungan alam kurang menguntungkan dapat pula berkembang pesat. Sebagai misal, Singapura yang memiliki wilayah jauh lebih sempit dari Indonesia saat ini termasuk negara paling maju di Asia Tenggara.
- b...Determinisme Lingkungan Kebudayaan. Teori determinisme lingkungan kebudayaan atau *cultural determinism* menilai perbedaan kebudayaan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kemajuannya suatu wilayah. Teori ini memandang bahwa kemajuan pembangunan suatu wilayah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya.

Selain itu ada pula Teori Sektor (*Sector Theory*) dari Hoyt, menurut teori ini struktur ruang kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor dari pada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentrik, sehingga membentuk sebuah pusat. PDK (Pusat Daerah Kegiatan) atau *CBD (Central Business District)* terletak di pusat kota, namun pada bagian lainnya berkembang menurut sektor-sektor yang bentuknya menyerupai irisan kue bolu. Hal ini dapat terjadi akibat dari faktor geografi, seperti bentuk lahan dan pengembangan jalan sebagai sarana komunikasi dan transportasi. Tentunya pendekatan-pendekatan berbagai teori ini menjadi bahan pertimbangan dalam berkembangnya kebutuhan akan suatu penyesuaian kebutuhan ruang.

5. Pertanian

Mengutip pendapat dari Martin Dixon yang menyatakan, bahwa tanah merupakan aset fisik dan merupakan hak. Tanah mengandung kekhususan yakni harus memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sosial, yang mengandung

makna adanya sistem hukum tanah yang berfungsi untuk menjamin kemanfaatan tanah untuk kepentingan bersama. Pendapat tersebut diperkuat Maria S.W. Sumardjono (2007)²⁵ yang menegaskan keberadaan tanah sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat untuk hidup dan berkehidupan, sedangkan *capital asset*, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi. (Rubaie, Achmad. 2007)²⁶.

Secara teori, asas fungsi sosial hak atas tanah mengandung pengakuan adanya kepentingan perorangan, kepentingan sosial, dan kepentingan umum atas tanah. Asas fungsi sosial hak atas tanah memberi kewenangan kepada pemilik hak untuk mempergunakan kepemilikan atas tanah dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Kepemilikan atas tanah bukan hanya merupakan hak tapi lebih dari itu merupakan fungsi sosial. Kondisi ini memunculkan konsekuensi adanya hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dalam memanfaatkan tanah. Selain itu negara berkewajiban untuk melindungi tanah sebagai *social asset* dan *capital asset* untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

6. Pengelolaan Keuangan

Seperti halnya pada kewenangan khusus, pendanaan pemerintahan daerah khusus berkaitan dengan karakter hibrida dari daerah otonom yang dalam beberapa hal memiliki kewenangan terkait keuangan sebagaimana halnya entitas pusat/pemerintah. Pendanaan pemerintahan daerah khusus berkaitan dengan Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi pada dasarnya berwajah ganda, yakni adanya transfer kuasa dan kewenangan politik dan administratif dan transfer kewenangan fiskal. Desentralisasi fiskal tak lain adalah konsekuensi logis dari otonomi daerah dan desentralisasi administratif karena dengan adanya otonomi dalam mengatur berbagai aspek politik dan administratif di daerahnya muncul otonomi untuk mengelola pendapatan dan belanja sendiri. Ini adalah fitur standar dan universal dari daerah otonom di

²⁵ Maria Sumardjono, (2007). Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, Kompas, Jakarta.

²⁶ Achmad, Rubaie. (2007). Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Malang: Bayumedia Publishing.

berbagai negara maju dan semakin menguat di berbagai negara berkembang sejak awal abad 21.²⁷

Desentralisasi adalah wujud pencarian sebuah cara yang efektif untuk memastikan pemerataan kesejahteraan di daerah. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa pemerintah daerah lebih mampu mengetahui apa saja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di daerahnya, mengingat karakter dan latar belakang masyarakat di berbagai daerah berbeda-beda, maka kebutuhan mereka pun juga berbeda-beda.²⁸ Selain itu, ada beberapa alasan-alasan strategis lain yang memperkuat pelaksanaan agenda desentralisasi fiskal ini, yakni negara yang luas wilayahnya tidak mungkin melakukan sentralisasi, adanya ketimpangan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh sentralisasi, kebutuhan daerah yang lebih dikenal dan diketahui oleh orang yang tinggal di dalamnya, dan persoalan efisiensi biaya. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan untuk mampu memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin.

Dalam konteks Indonesia, ketika pada sebuah pemerintah daerah kurang mencukupi kemampuan keuangannya untuk membiayai urusan pemerintahan, khususnya urusan pemerintahan wajib berupa pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen transfer untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. Ketentuan ini bermakna bahwa otonomi daerah memberikan ruang legitimasi bagi daerah untuk berinovasi dan berkreasi meningkatkan potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tetapi juga mampu secara mandiri membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan daya dukung kemampuan fiskal daerah, yang bersumber dari pajak dan pungutan serta pendapatan asli lainnya.

Salah satu aspek pokok berikutnya dari pemerintahan daerah pada umumnya dalam konteks desentralisasi adalah mengenai manajemen aset daerah. Pada dasarnya tidak ada perbedaan signifikan pada daerah khusus.

²⁷ Pranab Bardhan dan Dilip Mookherjee, (2006) *The Rise of Local Governments: An Overview*, dalam Bardhan, Pranab dan Dilip Mookherjee (ed.), *Decentralization and Local Governance in Developing Countries*, Cambridge, MA: MIT Press.

²⁸ Anggi Rahajeng, (2006) *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Secara umum manajemen aset dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk memandu perencanaan, perolehan, operasi/ pemanfaatan, perawatan, pembaruan, dan pemindahtanganan aset, di mana intinya adalah untuk memaksimalkan fungsi aset agar memberikan hasil maksimal.²⁹ Pemerintahan daerah khusus akan dapat dijalankan sebagaimana layaknya pemerintah daerah apabila dapat mengelola sendiri aset yang ada di wilayahnya. Pengelolaan aset yang baik di bawah otoritas penuh dari daerah khusus akan memberi manfaat pada pemerintahan daerah khusus, yakni sebagai 1) 'tabungan' yang sangat nyata dan pendapatan tambahan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah khusus; 2) pemanfaatan aset dan pelayanan publik yang lebih berkualitas; dan 3) ada kepercayaan lebih antara warga dan pemerintah.³⁰ Dalam konteks Indonesia, konsep barang milik daerah sudah diadopsi sejak lama sebagai bagian dari tata kelola keuangan pemerintahan daerah.

Kepemilikan pemerintah daerah atas sebuah badan usaha adalah suatu hal yang lazim di berbagai belahan dunia. Ada beberapa nama bagi badan usaha semacam itu, seperti *local public companies* (badan usaha daerah) atau *municipally owned corporation* (korporasi milik pemerintah daerah). Berbeda-beda namanya, tetapi pada prinsipnya sama: pemerintah daerah, sama halnya pemerintah pusat, dapat membentuk suatu badan khusus untuk tujuan tertentu. Yang kadang membedakan satu sama lain adalah inovasi-inovasi tata kelola, seperti upaya-upaya korporatisasi badan-badan usaha di daerah dengan membentuk perusahaan holding. Bahkan, dalam beberapa hal, konsep badan usaha milik daerah di beberapa praktik badan usaha itu adalah badan usaha yang sudah ada sebelumnya tetapi dikendalikan oleh pemerintah -- sepanjang dapat berfungsi sebagai sarana pelayanan publik yang lebih efektif.

Dalam pemerintahan daerah pada umumnya, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Tidak jauh berbeda dengan daerah khusus, hanya saja tentu ada kekhususan yang dapat dibuat berbeda untuk konteks pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,

²⁹ Local Government Victoria, Australia, (2015) Local Government Asset Management: Better Practice Guide, Melbourne: Victorian Government.

³⁰ Olga Kanagova dan Mihaly Kopanyi, Managing Local Assets, dalam Farvacque-Vitkovic, Catherine; Kopanyi, Mihaly. (2014) Municipal Finances : A Handbook for Local Governments. Washington, DC: World Bank.

sepanjang tidak menyimpangi prinsip-prinsip yang umum tentang kepemilikan/pengendalian badan usaha oleh pemerintah sebagai kekayaan yang dipisahkan.

Kapasitas untuk mengumpulkan pendapatan sendiri berupa pajak dan pungutan adalah aspek yang paling penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, dan pemerintahan daerah khusus pada khususnya, sebagai bentuk dari *self-reliance* sebagai suatu entitas otonom. Namun demikian ada kalanya pemerintahan daerah tersebut memiliki kebutuhan yang melebihi pendapatan yang telah diperoleh. Pada saat tersebut transfer, hibah, dan utang memainkan peran penting dalam pembiayaan daerah.³¹ Dengan demikian, pembiayaan utang dan yang lainnya adalah mekanisme yang tidak terpisahkan dalam pendanaan pemerintah daerah khusus.

7. Penyelenggaraan Perumahan

Salah satu konsep dalam persiapan sebuah proyek yang populer dan sederhana dalam menjelaskan kriteria keberhasilan yaitu *Triple Constraints* atau *Project Management Triangle*. Konsep ini mengemukakan bahwa kualitas sebuah proyek dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan, yaitu *Scope* (ruang lingkup), yakni cakupan pekerjaan, hasil, dan manfaat yang diharapkan dari proyek; *Time* (waktu), yakni durasi atau batas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek; dan *Cost* (biaya), yakni anggaran atau dana yang dialokasikan untuk proyek.

Dalam konteks proyek persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara baru, konsep *triple constraints* ini sangat relevan. Dalam konteks pembangunan ibu kota negara baru, ruang lingkup ini mencakup segala aspek yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan, seperti infrastruktur dasar, fasilitas publik, pusat pemerintahan, perumahan, dan lain-lain. Pembangunan ibu kota negara baru yang sukses harus memiliki ruang lingkup yang jelas dan terperinci agar semua kebutuhan dapat tercakup dan proyek dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, waktu merupakan faktor kritis dalam pembangunan ibu kota negara baru khususnya dalam hal pembangunan perumahan. Pengelolaan waktu yang efektif dan efisien harus memiliki jadwal yang realistis dan harus dapat memenuhi jangka waktu yang ditentukan.

³¹ Maria Emilia Freire dan Hernando Garzon, *Managing Local Revenues*, dalam Farvacque-Vitkovic, Catherine; Kopanyi, Mihaly... op.cit. hlm 148.

Sementara itu, biaya pembangunan ibu kota negara baru dapat sangat besar dan bisa menjadi beban bagi anggaran negara. Oleh karena itu, pengelolaan biaya menjadi faktor penting dalam pembangunan khususnya dalam hal perumahan.

8. Pemantauan dan Peninjauan dalam Sistem Ketatanegaraan

Dinamika perkembangan sistem tata negara telah menjadi perhatian bagi pemikir maupun ilmuwan tata negara di seluruh belahan dunia. Setidaknya sampai dengan saat ini kita mengenal konsep pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip *check and balances* antar kekuasaan yang ada dalam sistem ketatanegaraan. Para ahli hukum Eropa Kontinental mengemas pemikiran tersebut dalam konsep *rechstaat*, sementara ahli hukum Anglo Saxon menghasilkan konsep *rule of law*. Pada bab ini setidaknya terdapat tiga fokus pembahasan yaitu pembagian kekuasaan dan prinsip *check and balances*.

Berkaitan dengan dengan pembagian kekuasaan terdapat beberapa pemikiran sebagaimana dirangkum oleh Sunarto (2016)³² sebagai berikut. **Pertama**, teori pembagian kekuasaan menurut John Locke, yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Dalam hal ini, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan pembentukan perserikatan, **Kedua**, teori Montesquieu, dimana kekuasaan terbagi dalam tiga jenis yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan berkaitan dengan membuat peraturan perundangan, kekuasaan eksekutif berkaitan dengan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam perkembangannya, pemikiran Montesquieu dikenal dengan *Trias Politica*. **Ketiga** pembagian kekuasaan menurut teori Van Vollenhoven, dimana teori ini membagi kekuasaan kedalam empat fungsi yaitu *regeling* (membuat peraturan), *bestuur* (pemerintahan dalam arti sempit), *rechtspraak* (mengadili), dan *politie* (kepolisian). **Keempat**, pembagian kekuasaan menurut teori Logemann, dimana kekuasaan negara dibagi

³² Sunarto (2016). Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-masalah hukum, jilid 45 No.2, halaman 157-163.

menjadi lima aspek yaitu fungsi perundang-undangan, fungsi pelaksanaan undang-undang, fungsi pemerintahan (dalam arti khusus), fungsi kepolisian untuk menjaga ketertiban, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan fungsi peradilan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.

Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan maksimal. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi³³.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip *checks and balances*. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Periode perubahan tersebut terjadi pada Sidang Umum MPR tanggal 19 Oktober 1999, Sidang Tahunan MPR tanggal 18 Agustus 2000, Sidang Tahunan MPR tanggal 10 November 2001 dan Sidang tahunan MPR tanggal 10 Agustus 2002. Pasca dilakukannya amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsi check and balances. Prinsip tersebut juga merupakan salah satu tuntutan reformasi yang bertujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan³⁴.

Pemantauan dan peninjauan undang-undang oleh DPR bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat serta memastikan pelaksanaan yang efektif dan berkeadilan. Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-

³³ Afan Gaffar, 2006, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 89.

³⁴ Hamdan Zoelva, 2011, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 64.

sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan maksimal. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi³⁵.

9. Jaminan Keberlanjutan IKN

Aspek penting untuk menarik investasi sehingga dapat menjaga keseimbangan antara lingkup, waktu, dan biaya dalam sebuah proyek besar seperti pembangunan ibu kota negara baru adalah mengenai adanya jaminan yang memastikan ada kesinambungan dari institusi politik terhadap proyek tersebut. Secara umum, jaminan dari pemerintah yang dikenal pada umumnya merupakan jaminan yang sifatnya keuangan sebagai upaya mengurangi risiko dari investor.³⁶ Namun demikian, situasi politik yang stabil adalah yang kerap menjadi pertimbangan utama sebelum investor memutuskan untuk menanamkan modalnya di suatu negara, antara lain terkait perubahan regulasi, sengketa hukum, pengambilan perusahaan secara paksa, stabilitas regional, kebijakan untuk menangkal terorisme, hingga bahkan perubahan pada ideologi negara.³⁷ Stabilitas politik – di samping isu korupsi, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, akuntabilitas, dan *rule of law* – mencerminkan suatu kualitas kelembagaan suatu negara, yang merupakan determinan penting dalam investasi di suatu negara.³⁸

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip

Di dalam pembentukan RUU Perubahan UU IKN, ada beberapa asas yang menjadi panduan, yaitu:

³⁵ Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 89.

³⁶ Luiz Eduardo T. Brandao & Eduardo Saraiva (2008) The option value of government guarantees in infrastructure projects, *Construction Management and Economics*, 26:11, 1171-1180, DOI: 10.1080/01446190802428051

³⁷ B.B. Tjandrasa. (2021) Determinants of Political Stability to Support Foreign Investment in Indonesia, *International Journal of Business Studies*, Vol. 4, No. 2.

³⁸ Sabir, S., Rafique, A. & Abbas, K. Institutions and FDI: evidence from developed and developing countries. *Financ Innov* 5, 8 (2019). <https://doi.org/10.1186/s40854-019-0123-7>

1. **Asas pengayoman**, yaitu bahwa setiap materi muatan RUU Perubahan UU IKN berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat pada khususnya di IKN dan wilayah sekitarnya dan pada umumnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. IKN dirancang sebagai tempat yang mengedepankan kelayakan hidup yang aman dan terjangkau, yang berfokus pada masyarakat dengan konsep pembangunan dan perumahan yang memastikan lingkungan yang aman, sehat, dan adil bagi penduduk di saat ini dan yang akan datang. Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa publik “*public good and services*” senantiasa terpenuhi di IKN.
2. **Asas kemanusiaan**, yaitu bahwa setiap materi muatan RUU Perubahan UU IKN mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
3. **Asas kebangsaan**, yaitu bahwa setiap materi muatan RUU Perubahan UU IKN mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai kebangsaan tersebut juga menjadi kekuatan untuk penguatan kelembagaan IKN. IKN memberikan peluang partisipasi seluruh talenta terbaik bangsa untuk dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan.
4. **Asas kenusantaraan**, yaitu bahwa setiap materi muatan RUU Perubahan UU IKN senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. **Asas kebinekatunggalikaan**, yaitu bahwa setiap materi RUU Perubahan UU IKN dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN maupun pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara baik di IKN maupun wilayah lainnya di Indonesia. Juga untuk merepresentasikan IKN yang memelihara kekayaan budaya, memperkuat inklusi sosial, dan memberikan rasa gotong royong di tengah masyarakat yang beragam.

6. **Asas keadilan**, yaitu bahwa setiap materi muatan RUU Perubahan UU IKN mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Asas keadilan merupakan landasan dari kesetaraan yang akan diwujudkan di IKN dengan strategi ekonomi yang berorientasi pada masa depan dan akses yang adil ke pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang kerja.
7. **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, yaitu bahwa setiap materi muatan RUU Perubahan UU IKN sebagai jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, terutama masyarakat di IKN dan daerah sekitarnya
8. **Asas ketertiban dan kepastian hukum**, yaitu bahwa setiap materi muatan RUU Perubahan UU IKN ditujukan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum baik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
9. **Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**, yaitu bahwa setiap materi muatan RUU Perubahan UU IKN mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya keseimbangan ekologis yang menghormati dan merangkul alam melalui integrasi dan pelestarian bentang alam yang ada, dan mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau.
10. **Asas efektivitas dan efisiensi pemerintahan**, yaitu bahwa setiap materi muatan RUU Perubahan UU IKN bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik “*Good Governance dan Good Corporate*

Governance”, kolaboratif dan agile yang didukung dengan infrastruktur TIK dan sumberdaya yang handal. Sehingga IKN menjadi kota yang nyaman dan mampu mengelola perubahan lingkungan strategis

Di samping asas terkait di atas, ada prinsip-prinsip yang terkait dengan norma-norma perubahan, yaitu:

1. **Prinsip kesetaraan**, yaitu prinsip untuk menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua, sehingga terwujud pendapatan per kapita yang tinggi, serta rendahnya kesenjangan ekonomi, serta menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
2. **Prinsip keseimbangan ekologi**, prinsip dalam mendesain kota sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau.
3. **Prinsip ketahanan**, yaitu prinsip dalam rangka mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh yang akan membantu kota untuk beradaptasi, berubah ke arah yang lebih baik, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi segala tantangan.
4. **Prinsip kesinambungan pembangunan**, yaitu prinsip yang memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencapai hasil jangka panjang yang berkelanjutan.
5. **Prinsip kelayakan hidup**, yaitu prinsip untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terjangkau.
6. **Prinsip akuntabilitas**, yaitu prinsip untuk memastikan agar segala bentuk kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan IKN dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Prinsip checks and balances**, yaitu prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Pemasalahan yang Dihadapi

1. Kewenangan Khusus

a. Praktik penyelenggaraan

Kewenangan khusus Otorita IKN saat ini diselenggarakan berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) UU IKN yang berbunyi “*Kekhususan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra". Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Pasal 12 UU IKN belum merinci kewenangan Otorita IKN sebagai suatu pemerintahan daerah khusus dan sebagai suatu lembaga setingkat kementerian berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf b UU IKN, sehingga sulit bagi Otorita IKN untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Hal itu mengakibatkan, dalam sejumlah hal, belum adanya interpretasi yang selaras terkait sejauh mana kewenangan khusus Otorita IKN diatur dalam UU IKN. Dalam praktik pelaksanaan UU IKN selama ini, menurut Kementerian/Lembaga tertentu, urusan pemerintahan pusat di wilayah IKN masih dilaksanakan sepenuhnya oleh KL, padahal kewenangan khusus untuk menjalankan urusan pemerintahan pusat di wilayah IKN ada pada Otorita IKN yang diatur secara khusus dalam UU IKN dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Di sisi lain, Kementerian/Lembaga tertentu juga belum selaras pemahamannya bahwa Otorita IKN memiliki kedudukan selain sebagai lembaga setingkat kementerian, yang merupakan bagian dari pemerintah pusat, juga sekaligus sebagai pemerintah daerah khusus. Akibatnya, selama ini Otorita IKN akan menghadapi kesulitan dalam melakukan 3P ketika berhadapan dengan undang-undang sektoral yang dapat menghambat pengambilan keputusan.

Dalam hal praktik yang serupa dengan 3P di Indonesia, wewenang dari *Administrative Capital for Urban Development* (ACUD) dalam pembangunan *New Administrative Capital* (NAC) Cairo di Mesir, bersumber dari Pemerintah Pusat selaku pelaksana proyek yang memiliki otoritas penuh mulai dari perencanaan, pembagian wilayah, pembangunan infrastruktur dan konstruksi, hingga penjualan *land parcels*.

b. Kondisi yang diharapkan

UU IKN telah mengatur kewenangan khusus Otorita IKN. Namun demikian, diperlukan rumusan pasal yang menyebutkan bahwa kewenangan khusus Otorita IKN adalah seluruh kewenangan K/L, kecuali kewenangan absolut pemerintah. Rumusan tersebut diperlukan untuk menguatkan kekhususan dari Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Letak kekhususan tersebut ada pada kewenangan dari Otorita IKN untuk menjalankan seluruh kewenangan K/L dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Kewenangan khusus tersebut merupakan kewenangan-kewenangan atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

2. Penyesuaian Luas dan Batas wilayah

a. Praktik Penyelenggaraan

Terkait dengan batas wilayah, saat ini, dalam deliniasi IKN seluas 256.142 ha, terdapat kawasan Pulau Balang dan area permukiman yang terpotong. Di kawasan Pulau Balang, berdasarkan praktik yang diselenggarakan oleh Otorita IKN sejauh ini, terdapat habitat pesut yang merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia; yang kelestariannya dapat terancam akibat aktivitas pembangunan IKN. Selain itu, terdapat temuan adanya permukiman warga yang terpotong dalam delineasi. Berdasarkan praktik yang diselenggarakan oleh Otorita IKN sejauh ini, terpotongnya area permukiman tersebut akan berdampak hingga masa depan, yaitu berupa kerumitan terkait pengaturan hak atas tanah masyarakat lokal, pengelolaan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, tata ruang, dan batas wilayah. Konflik sosial pun akan rawan terjadi pada permukiman yang terpotong itu.

Sebagai perbandingan, Ballarat, sebuah kota di Australia, mengadopsi skema perencanaan kota yang disesuaikan dengan habitat koala dalam rangka konservasi hewan langka tersebut. Sementara itu, terkait dengan delineasi yang menimbang aspek sosial, Belfast adalah kota yang terkenal dengan konflik antara Protestan dan Katolik, yang

sering disebut sebagai "*Troubles*". Konflik ini telah mengakibatkan kekerasan dan tensi sosial yang tinggi, dan masih berdampak pada kota hingga saat ini. Dalam perencanaan kota Belfast, penentuan batas wilayah kota pada senantiasa mempertimbangkan potensi konflik sosial. Tentunya apa yang akan terjadi di IKN jauh dari apa yang terjadi di Belfast. Namun demikian prinsipnya sama saja, bahwa pertimbangan dampak sosial secara mendalam diperlukan dalam delineasi sebuah kota.

c. *Kondisi yang diharapkan*

Dalam rangka memperlancar kegiatan pelayanan dan pembangunan di wilayah yang terpotong di pulau Balang maka diperlukan kesatuan pengelolaan dalam wilayah tersebut. Selain itu aspek kelestarian habitat pesut juga perlu diputuskan dalam satu kesatuan ekosistem lingkungan. Kesulitan lain dalam kaitannya mengenai pengaturan hak-hak atas tanah masyarakat lokal, pengurusan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, serta tata ruang dan batas wilayah serta mencegah kecemburuan ataupun konflik sosial. Untuk itu ada beberapa opsi skenario yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih mengenai isu permasalahan tersebut:

Skenario 1, mencakup area permukiman, pulau Balang, dan pulau kecil lainnya.

Kelebihan dan kekurangan:

(+) Keterpaduan dan kesatuan pengelolaan habitat, lingkungan dan administrasi, serta pelayanan publik. Potensi kecemburuan dan konflik sosial berkurang. Potensi dari aspek ekonomi dalam hal eco-tourism (wisata alam)

(-) Kesiapan dari Otorita IKN yang belum optimal, mengingat tahapan awal saat ini pembangunan masih fokus di wilayah inti pusat pemerintahan dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Pemda setempat wilayahnya menjadi berkurang, sehingga potensi sumber daya alam dan manusia juga berkurang, serta potensi ekonomi juga demikian.

Skenario 2, mencakup area permukiman, mengecualikan Pulau Balang dan pulau kecil lainnya.

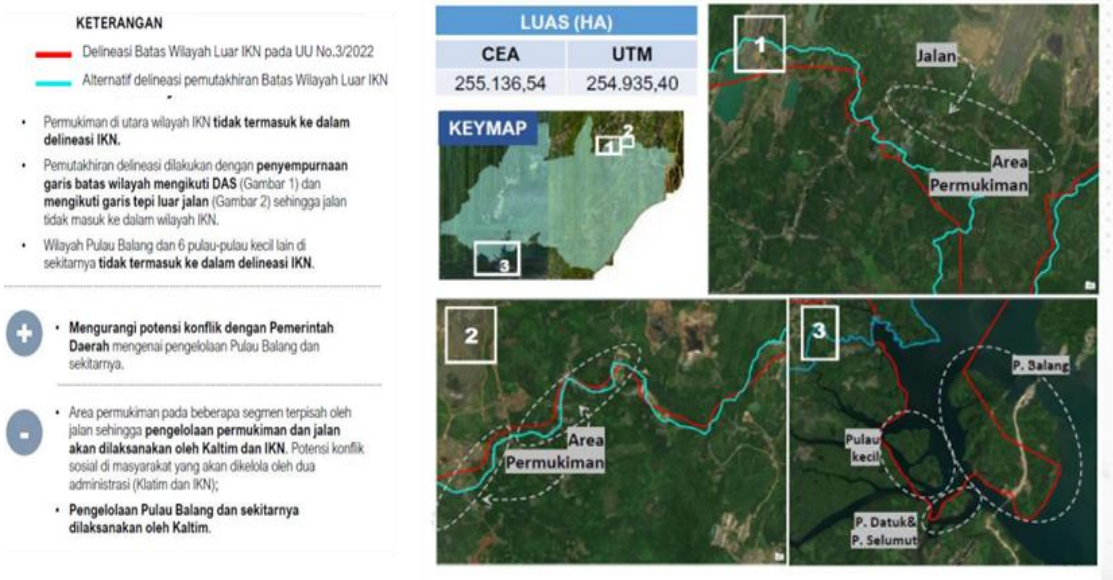
Kelebihan dan kekurangan:

- (+) Keterpaduan dan kesatuan pengelolaan administrasi, serta pelayanan publik. Potensi kecemburuan dan konflik sosial berkurang.
- (-) Pengelolaan habitat, lingkungan diwilayah pulau Balang tidak terpadu, karena terbagi menjadi 2 wilayah pengelolaan. Kesiapan dari Otorita IKN yang belum optimal, mengingat tahapan awal saat ini pembangunan masih fokus diwilayah inti pusat pemerintahan dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Pemda setempat potensi sumber daya manusia juga berkurang, dan potensi ekonomi juga demikian. Masyarakat berpotensi dirugikan jika pelayanan publik dan administrasi belum dapat ditangani oleh Otorita IKN.

Skenario 3, mengecualikan area permukiman, pulau Balang, dan pulau kecil lainnya.

Kelebihan dan kekurangan:

- (+) Keterpaduan dan kesatuan pengelolaan habitat, lingkungan dan administrasi, serta pelayanan publik. Potensi kecemburuan dan konflik sosial berkurang, karena wilayah permukiman secara tegas sudah jelas dalam satu wilayah. Pemda setempat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi serta pelayanan publik maupun pengelolaan lingkungan hidup (habitat pesut, dan sebagainya) lebih siap dan sudah berjalan sejak lama.
- (-) Kesiapan dari Otorita IKN yang belum operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus, mengingat tahapan awal saat ini pembangunan masih fokus diwilayah inti pusat pemerintahan.



Gambar 1. Hasil Rancangan Teknokratik Batas Wilayah Bagian Luar IKN Jika
Dikeluarkan seluruh wilayah Pulau Balang dan Permukiman
(Bappenas & BIG, per Desember 2022)

Dari ketiga skenario tersebut tampaknya opsi skenario 3 lebih rasional dan memberikan solusi lebih baik bagi semua pihak. Adapun pihak tersebut yakni, Otorita IKN, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta kepentingan lingkungan hidup.

3. Pengisian Jabatan

a. Praktik Penyelenggaraan

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU IKN disebutkan bahwa struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita IKN disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dalam praktiknya, Otorita IKN telah melakukan pemenuhan pengisian alat kelengkapan organisasi salah satunya adalah pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di beberapa unit kerja Otorita IKN. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) JPT terdiri atas JPT Utama, JPT Madya dan JPT Pratama. Adapun pengaturan pengisian setiap JPT dimaksud diatur dalam UU ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 17/2020). Berdasarkan peraturan tersebut pengisian JPT Utama dan JPT Madya dapat diisi oleh Non-PNS³⁹ dan PNS, sedangkan JPT Pratama hanya dapat diisi oleh PNS⁴⁰. Pasal 6 UU ASN mengatur bahwa Pegawai ASN terdiri atas: PNS; dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga, yang dimaksud dengan Non-PNS adalah PPPK.

Dalam praktiknya, Otorita IKN mengalami kendala dalam pengisian JPT Pratama pada beberapa unit kerja yang membutuhkan kompetensi maupun keahlian teknis spesifik tertentu untuk percepatan pembangunan IKN. Limitasi regulasi terhadap pengisian JPT Pratama

³⁹ Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) UU 5/2014 jo. Pasal 5 ayat (1) PP 49/2018 disebutkan bahwa Non-PNS dapat mengisi JPT Utama dan JPT Madya tertentu dengan persetujuan Presiden.

⁴⁰ Berdasarkan Pasal 108 UU 5/2014 jo. Pasal 107 PP 17/2020 disebutkan bahwa PNS dapat mengisi JPT Utama, Madya dan Pratama.

yang hanya dapat diisi oleh PNS, berisiko kontra produktif terhadap percepatan pembangunan IKN. Hal ini disebabkan diperlukannya sumber daya manusia dengan kompetensi maupun keahlian teknis spesifik tertentu yang berpengalaman dan mampu melaksanakan percepatan pembangunan IKN sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan. Sehingga, inisiatif pengecualian pengaturan prasyarat JPT Pratama sebagaimana diatur dalam UU ASN sangat diperlukan. Terbukanya akses pengisian jabatan JPT Pratama tersebut dapat mempercepat pembangunan IKN dan membuka peluang seluruh talenta terbaik bangsa untuk berkontribusi terhadap pembangunan IKN.

Adapun kendala maupun risiko yang akan terjadi jika tidak lakukan perubahan pengaturan pengisian JPT Pratama yakni Otorita IKN sulit melakukan percepatan 3P sesuai target yang telah ditetapkan dalam UU IKN, mengingat pengalaman teknis lapangan yang dimiliki kalangan non-PNS sangat diperlukan. Adapun beberapa indikasi rumpun jabatan yang kiranya membutuhkan kompetensi maupun keahlian teknis tertentu seperti *financial center*, perancangan dan implementasi konsep *forest city*, *green development*, *digital transformation* dan lain-lainnya. Kebutuhan tersebut harus dapat diisi secara cepat dan tepat mengingat *constraint* waktu pembangunan IKN yang sangat terbatas.

Praktik mengombinasikan pejabat ASN dan non-ASN (kalangan profesional) adalah praktik yang biasa dalam pengelolaan kota di sejumlah negara. Sebagai contoh kota New York; Di sana, terdapat beberapa lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai tugas pemerintahan kota, seperti transportasi, perencanaan kota, pengawasan keuangan, dan lain-lain. Salah satu contoh lembaga independen di kota New York adalah *Metropolitan Transportation Authority* (MTA), yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem transportasi massal di kota tersebut, seperti bus dan kereta bawah tanah. MTA dikelola oleh dewan direksi yang terdiri dari 17 anggota yang ditunjuk oleh Gubernur dan Walikota New York, dan kebanyakan dari mereka adalah profesional yang berasal dari luar pemerintahan. Selain MTA, ada juga lembaga independen lainnya seperti *New York City Planning Commission*, yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengawasi pengembangan fisik kota. Komisi ini

terdiri dari 13 anggota yang ditunjuk oleh Walikota, dan kebanyakan dari mereka adalah profesional yang berasal dari sektor swasta atau akademik. Pendekatan ini memungkinkan Kota New York untuk mengambil keputusan yang lebih efisien dan efektif dalam berbagai bidang, dengan memanfaatkan keahlian dan pengalaman dari profesional yang berasal dari luar pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan pengaturan dalam rangka penguatan kelembagaan Otorita IKN untuk percepatan pembangunan IKN khususnya dari aspek manajemen sumber daya manusia yang fleksibel dan terbuka khususnya dalam pengisian JPT Pratama. Manajemen ASN yang fleksibel dan terbuka akan memberikan peluang bagi talenta terbaik dalam percepatan pembangunan IKN dengan tetap berpegang pada prinsip *merit system*, profesional dan akuntabel.

b. Kondisi yang diharapkan

Pengaturan baru diarahkan untuk fleksibilitas pengisian jabatan, yaitu dengan dibukanya peluang pengisian JPT Pratama di Otorita IKN dari unsur Non-PNS. Pengaturan *lex specialis* ini diproyeksikan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM Otorita IKN dengan kompetensi atau keahlian teknis spesifik tertentu secara cepat melalui penyaringan talenta terbaik secara nasional untuk percepatan pembangunan IKN. Pengaturan tersebut tetap memperhatikan sistem merit dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penataan Ruang

a. Praktik Penyelenggaraan

Dalam hal penataan ruang di IKN, selama ini yang menjadi acuan adalah RTRW Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar, Rencana Tata ruang KSN IKN, dan RDTR IKN. Namun demikian, belum terdapat penegasan dalam UU IKN perihal pemanfaatan tanah di wilayah IKN yang harus sesuai dengan penataan ruang dan perihal konsekuensi apabila penggunaan tanah tidak sesuai dengan penataan ruang. Imbas dari belum adanya penegasan terkait hal-hal tersebut, Otorita IKN mengalami kesulitan untuk melakukan upaya relokasi maupun konsolidasi tanah secara lebih leluasa karena

harus tetap mengikuti UU Penataan Ruang berikut peraturan pelaksanaannya. Lebih lanjut, Otorita IKN juga kesulitan dalam melakukan perubahan atau meninjau ulang rencana tata ruang, pendanaan dan dalam memberikan payung hukum bagi petugas pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan penataan ruang di IKN. Pada akhirnya, Otorita IKN akan sulit mengendalikan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga konsistensi visi misi IKN sebagaimana ditetapkan dalam UU IKN.

Praktik penyelenggaraan tersebut pada dasarnya dapat belajar dari Provinsi DKI Jakarta. Kondisi kota yang semakin rumit dan kompleks akibat tidak ada otoritas yang dapat mengadakan penataan ulang, pada akhirnya berdampak pada kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis. Sebagai perbandingan, Pemerintah Hong Kong, yang merupakan kota dan wilayah administratif khusus di Tiongkok, melalui *Lands Department* di dalamnya, berwenang untuk mengelola sumber daya tanah dan melakukan penataan ulang tanah sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan dengan ketat. Pendekatan ini memungkinkan Hong Kong untuk mengelola penggunaan tanah secara efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan masyarakat, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendekatan ini juga meminimalisir adanya praktik-praktik ilegal atau penyalahgunaan tanah yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.

b. Kondisi yang Diharapkan

RUU Perubahan UU IKN nantinya akan memperkuat kewenangan Otorita IKN dalam pengendalian pemanfaatan ruang melalui penataan ulang tanah wilayah Ibu Kota Nusantara melalui dua mekanisme. *Pertama*, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah secara langsung, dan/atau relokasi dalam hal Tanah tidak difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang IKN. *Kedua*, konsolidasi tanah dalam hal tanah difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang IKN. Penataan ulang tanah tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan di dalam rencana tata ruang IKN. Selain itu, RUU Perubahan UU IKN juga akan memberikan peluang bagi Otorita IKN untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

Rencana Tata Ruang KSN (“RTR KSN”) IKN, dimana kewenangan penyusunan RTR KSN tetap berada di pusat (Kementerian ATR/BPN) tentunya dengan berdasarkan kriteria dan kebutuhan tertentu. Namun demikian, terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (“RDTR”) IKN, Otorita IKN dapat melakukan peninjauan secara langsung.

Peninjauan ulang RTR KSN IKN dan/atau RDTR IKN ini bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal tertentu yang dapat memengaruhi perubahan kondisi ruang di IKN. Meskipun demikian, dalam hal peninjauan kembali tersebut mengakibatkan perubahan RTR KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau RDTR Ibu Kota Nusantara, pihak yang telah memanfaatkan dan memfungsikan lahan berdasarkan RTR KSN IKN dan/atau RDTR IKN sebelumnya, tetap dapat memanfaatkan dan memfungsikan lahannya sesuai dengan ketentuan rencana penataan ruang sebelumnya tersebut. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ulang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam hal terkait dengan RDTR IKN, sedangkan mengenai RTR KSN IKN tetap mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perihal pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang tanah tersebut akan disediakan oleh Pemerintah Pusat dan diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.

5. Pertanahan

a. Praktik Penyelenggaraan

1) Hak Milik Masyarakat

Dalam UU IKN Pasal 30, mengenai hak milik masyarakat perlu dipertegas, sehingga ada ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan maupun penguasaan tanah individu oleh masyarakat di wilayah IKN. Kondisi dilapangan saat ini terdapat status tanah berupa hak milik maupun penguasaan tanah yang legal oleh masyarakat. Hal ini perlu diakui dan diakomodir dalam pengaturan hukum untuk menjamin kepastian kepemilikan/penguasaan tanah oleh individu masyarakat supaya tidak melanggar hak-hak kepemilikan tanah masyarakat.

2) Jangka Waktu HAT

Terkait jangka waktu Hak Atas Tanah, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang berlaku saat ini belum kompetitif dibanding dengan sejumlah negara, setidaknya dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Di Malaysia dan Singapura, jangka waktu *leasehold* umumnya adalah 99 tahun. Sementara itu, di Thailand, jangka waktu *leasehold* bervariasi tergantung pada jenis properti dan peraturan daerah setempat. Normalnya, jangka waktu *leasehold* di Thailand adalah 30 tahun. Namun demikian, seiring dengan kebijakan terkini Pemerintah Thailand, *leasehold* untuk kawasan tertentu dapat mencapai hingga 99 tahun.

Upaya untuk mendiskusikan jangka waktu Hak atas Tanah pada dasarnya sudah dimulai sejak pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007. Putusan tersebut tentang pengujian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak bertentangan dengan Konstitusi. Hal itu berarti bahwa jangka waktu Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk tujuan penanaman modal tidak dapat diperpanjang di muka dan diperbarui kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, jangka waktu Hak Pakai untuk tujuan penanaman modal masih dapat diperpanjang di muka dan diperbarui kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada intinya adalah pada kata-kata “di muka sekaligus” sebagaimana bunyi putusan MK. Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan

cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”; 2. Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”; 3. Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekalius di muka”; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dari pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada dasarnya yang menjadi persoalan terkait dengan upaya perubahan ketentuan hak atas tanah adalah pada aspek mekanisme, yakni sepanjang tidak diperpanjang dimuka sekaligus, maka penetapan jangka waktu hak atas tanah adalah konstitusional dan dapat diterapkan.

Jangka waktu *99-year lease* kemudian menyebar ke berbagai negara yang pernah menjadi jajahan Inggris, seperti Australia, Kanada, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Di negara-negara tersebut, *99-year lease* digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatur pemanfaatan tanah oleh negara atau pemilik tanah kepada pihak lain. Biasanya, negara atau pemilik tanah memberikan jangka waktu panjang kepada pihak yang ingin mengembangkan tanah tersebut untuk kepentingan publik atau kepentingan ekonomi tertentu memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang mendapatkan hak atas tanah tersebut selama jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, juga dapat memberikan insentif bagi pihak yang mendapatkan hak tersebut untuk memanfaatkan tanah tersebut secara optimal dan bertanggung jawab, sehingga dapat memunculkan ekosistem investasi yang kompetitif di IKN dibandingkan dengan negara tetangga.

b. *Kondisi yang diharapkan*

1) Hak Milik Masyarakat

Tanah yang ditetapkan sebagai tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan HAT berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan Tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak. Otorita IKN berwenang untuk mengadakan penetapan tanah-tanah tersebut dan Otorita IKN dapat melepaskan secara sukarela hak pengelolaan yang dipegangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan konsep tanah yang dikelola atau dimiliki Otorita IKN.

2) Jangka Waktu HAT

Pengaturan baru yang mengatur khusus (*lex specialis*) mengenai jangka waktu Hak Atas Tanah (HAT) di IKN. Dalam hal HAT yang diperjanjikan dalam bentuk hak guna usaha (HGU), jaminan HAT diberikan untuk jangka waktu 95 tahun dan dapat dilanjutkan dengan jangka waktu yang sama berdasarkan tahapan evaluasi, serta penggunaan tanahnya masih sesuai dengan rencana penataan ruang. Sementara itu, dalam hal HAT yang diperjanjikan dalam bentuk hak guna bangunan (HGB), jaminan HAT diberikan untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat dilanjutkan dengan jangka waktu yang sama berdasarkan tahapan evaluasi, serta penggunaan tanahnya masih sesuai dengan rencana penataan ruang. Dalam hal HAT yang diperjanjikan dalam bentuk hak pakai, HAT diberikan untuk jangka waktu 80 (delapan puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Jangka waktu HAT selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (PP Perizinan Berusaha). Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

6. Pengelolaan Keuangan

a. Praktik Penyelenggaraan

Berdasarkan UU IKN, sumber pendanaan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dan/atau penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk yang berasal dari pendanaan kreatif (*creative financing*).

Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan melalui mekanisme belanja kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dan belanja kepada Kementerian/Lembaga terkait, dan/atau pembiayaan.

Dalam UU IKN, kedudukan Otorita IKN sebagai pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana halnya kementerian/lembaga. Selain itu, Otorita IKN kurang efektif dan optimal dalam memiliki dan melakukan pengelolaan tanah karena adanya konsep Aset Dalam Penguasaan (ADP). Tanah di IKN saat ini ditetapkan sebagai BMN dan/atau aset dalam penguasaan (ADP). Sementara dalam konsep ADP, Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan pengelolaan terhadap ADP, sedangkan Otorita IKN hanya bertindak sebagai pengguna ADP. Dengan kata lain, Otorita IKN sebagai suatu Pemerintah Daerah Khusus tidak memiliki semacam BMD sebagaimana pemerintah daerah lainnya. Sebagai suatu pemerintah daerah khusus kedudukan Otorita IKN sebagai pengelolaan anggaran/barang Otorita IKN yang memiliki kewenangan lebih luas dalam pengelolaan anggaran dan barang.

Sebagai perbandingan, pemerintah kota Sejong dan Astana, masing-masing dapat mengelola dan memanfaatkan aset secara mandiri; sementara NAC Cairo dapat mengelola aset mereka melalui perusahaan milik daerah yang berfungsi sebagai *master developer*. Secara umum, pada dasarnya pada ibu kota negara di berbagai negara yang berbentuk pemerintahan daerah, adalah sebuah praktik yang lazim mengenai pengelolaan keuangan secara mandiri, baik terkait pengelolaan pendapatan hingga pengelolaan aset.

b. Kondisi yang Diharapkan

Untuk mengoptimalkan peranan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengelolaan anggaran/barang, dilakukan perubahan mekanisme

pendanaan yang berasal dari APBN untuk Otorita IKN dari yang sebelumnya melalui belanja kepada Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi melalui mekanisme transfer ke IKN. Untuk memberikan fleksibilitas, transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara dapat diatur secara tersendiri di luar transfer ke daerah yang diatur dalam undang-undang mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

Perubahan skema tersebut juga berpengaruh pada perlakuan terhadap aset khususnya berupa tanah yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dari yang sebelumnya ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi Barang Milik Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilakukan melalui belanja Kementerian/Lembaga dan transfer kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, lebih diarahkan untuk menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar untuk publik dan sarana vital bagi penyelenggaraan pemerintahan, serta dukungan untuk pemberian layanan sesuai standar pelayanan umum (*public utility services*). Pembangunan infrastruktur dasar untuk publik diantaranya digunakan untuk pembangunan jalan kerja, jalan tol, jembatan, bendungan, drainase, sanitasi, instalasi pengelolaan air limbah, serta perumahan/hunian aparatur sipil negara.

Porsi pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah antara lain dari pendanaan kreatif (*creative financing*) dan pendapatan asli Ibu Kota Nusantara, jauh lebih dominan daripada porsi pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan yang berasal dari pendanaan kreatif (*creative financing*) ditujukan untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pendanaan yang berasal dari pendapatan asli Ibu Kota Nusantara diutamakan untuk melakukan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kombinasi porsi pendanaan secara proporsional tersebut yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan

berusaha, diharapkan dapat menarik investasi guna mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan simbol identitas nasional.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pendanaan untuk melakukan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar mencapai target yang telah ditentukan serta guna memberikan kepastian investasi di Ibu Kota Nusantara, Pemerintah menetapkan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai program prioritas nasional selama periode tertentu sesuai kebutuhan untuk memberikan kepastian pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan mengenai Pendapatan Asli Ibu Kota Nusantara yang dikelola oleh Otorita IKN diperlukan agar Otorita IKN dapat mengelola penerimaan di IKN dan dalam rangka mengurangi ketergantungan finansial terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan baru akan mengatur tentang Pendapatan Asli IKN yang meliputi pendapatan IKN yang diperoleh dari pajak daerah IKN, retribusi daerah IKN, hasil pengelolaan kekayaan Ibu Kota Nusantara yang dipisahkan, dan pendapatan lain. Pengelolaan pendapatan (termasuk juga belanja dan pembiayaan) dikelola secara terpisah dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBN.

Selanjutnya, pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai pajak di daerah IKN dan retribusi daerah IKN, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai objek, subjek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengaturan baru ini mengatur tentang Barang Milik Otorita yang meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran penerimaan dan belanja Otorita IKN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengaturan baru ini juga memuat ketentuan delegasi untuk

menyusun Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan Barang Milik Otorita. Salah satu Barang Milik Otorita berupa tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Otorita. Tanah tersebut tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pengelolaan kepada Otorita IKN. Di atas hak pengelolaan tersebut dapat diberikan hak atas tanah. Barang Milik Otorita yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dihapus dari daftar Barang Milik Otorita dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Otorita Ibu Kota Nusantara, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai pembiayaan Otorita IKN diperlukan sebagai konsekuensi terhadap kewenangan khusus Otorita IKN yang besar dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Besarnya kewenangan itu berimplikasi pada dibutuhkannya fleksibilitas dalam hal pembiayaan. Pengaturan ini sangat dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum dalam hal itu. Pengaturan baru akan menjadi dasar hukum mengenai pembiayaan utang Otorita IKN meliputi setiap penerimaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang Otorita IKN tersebut digunakan untuk membiayai persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Pembiayaan utang tersebut berupa pinjaman Otorita IKN, obligasi yang diterbitkan oleh Otorita IKN, dan sukuk yang diterbitkan oleh Otorita IKN. Pinjaman Otorita IKN, Penerbitan obligasi, dan sukuk dilakukan dengan memperhatikan kemampuan fiskal.

Selanjutnya Otorita IKN dapat menerima pinjaman dari luar negeri melalui Menteri Keuangan. Pinjaman Otorita IKN yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Selain dari pemerintah, Otorita IKN dapat melakukan pinjaman yang sumber-

sumbernya dapat dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank.

7. Penyelenggaraan Perumahan

a. Praktik Penyelenggaraan

Terkait dengan upaya percepatan Penyelenggaraan Perumahan, belum diatur secara spesifik di UU IKN. Karenanya Otorita IKN akan kurang optimal untuk mengatur penataan kota yang rapih dan perumahan nyaman bagi masyarakat yang akan tinggal di IKN. Selanjutnya, Otorita IKN belum dapat memanfaatkan pemenuhan kewajiban hunian berimbang oleh pelaku usaha yang lokasinya tidak di hamparan yang sama atau kabupaten/kota yang sama. Hunian berimbang adalah konsep yang secara spesifik bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan hunian berimbang di wilayah Ibu Kota Nusantara diproyeksikan dapat berkontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan dan penyediaan rumah tinggal di ibu kota baru. Namun demikian, pelaksanaan hunian berimbang pada Undang-Undang tersebut belum dapat mengakomodasi kebutuhan Penyelenggaraan Perumahan di Ibu Kota Nusantara. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa "dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota." Pengaturan tersebut tidak dapat mengakomodasi peluang bagi pelaku usaha yang melakukan pembangunan perumahan di wilayah di luar Ibu Kota Nusantara untuk membangun perumahan di Ibu Kota Nusantara.

Pasal 36 ayat (2) UU Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja Dalam hal Rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk Rumah tunggal atau Rumah deret, dapat dikonversi dalam: a. bentuk Rumah susun umum yang dibangun dalam satu hamparan yang sama; atau b. bentuk dana untuk pembangunan Rumah Umum. (3) Pengelolaan dana dari konversi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan Perumahan. (4) Pembangunan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. (5) Pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang sama. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara, pemenuhan hunian berimbang oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan kepada Kepala Otorita dengan opsi: a. melaksanakan pembangunan hunian berimbang di wilayah Ibu Kota Nusantara; atau b. membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Pelaksanaan mengenai dana konversi dalam praktiknya belum pernah dilakukan

Dibandingkan dengan sejumlah negara, wewenang Otorita IKN terkait Penyelenggaraan Perumahan pada dasarnya belum optimal. Perumahan adalah unsur pokok dalam perencanaan perkotaan dan pelayanan publik. Wewenang yang kuat mengenai Penyelenggaraan Perumahan seharusnya dimiliki oleh suatu pemerintah daerah yang bersifat khusus, apalagi merupakan ibu kota negara.

Sebagai perbandingan, *Tokyo Metropolitan Government* memiliki program Penyelenggaraan Perumahan yang disebut *Tokyo Metropolitan Housing Supply Corporation*. Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dan berkualitas bagi warga Tokyo yang sulit membeli atau menyewa perumahan di pasar konvensional. *Tokyo Metropolitan Housing Supply Corporation* mengembangkan dan membangun berbagai jenis perumahan, mulai dari apartemen yang relatif murah hingga rumah-rumah mewah. Program ini juga memberikan subsidi dan keringanan bagi warga Tokyo yang membutuhkan, seperti warga yang berusia di atas 65 tahun atau yang memiliki disabilitas. Selain itu, *Tokyo Metropolitan Government* juga menerapkan kebijakan regulasi perumahan yang ketat untuk mengontrol harga perumahan di wilayah Tokyo. Kebijakan ini dilakukan

untuk mencegah terjadinya lonjakan harga perumahan yang dapat menyulitkan masyarakat dalam membeli atau menyewa perumahan. Dengan adanya program Penyelenggaraan Perumahan dari *Tokyo Metropolitan Government*, diharapkan warga Tokyo dapat memiliki akses yang lebih mudah untuk memiliki tempat tinggal yang terjangkau dan berkualitas.

b. Kondisi yang Diharapkan

Ketentuan baru mengenai Penyelenggaraan Perumahan mengatur tentang tanggung jawab Otorita IKN dalam Penyelenggaraan Perumahan di Ibu Kota Nusantara. Tanggung jawab tersebut meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan memperhatikan karakteristik wilayah, lingkungan hidup, dan penduduk Ibu Kota Nusantara. Rencana penyelenggaraan perumahan diatur dengan mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, tanah yang diperoleh masyarakat dan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dapat diberikan HAT berupa hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hak guna bangunan di IKN dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan, hak guna bangunan tersebut merupakan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan Otorita IKN atau hak guna bangunan di atas Tanah Negara. Hak guna bangunan ditingkatkan menjadi hak milik apabila tiap satuan unit rumah beralih menjadi milik masyarakat perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai hak milik dan hak guna bangunan tersebut pada dasarnya menegaskan kembali ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketentuan baru ini juga mengecualikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yakni pelaku usaha di bidang perumahan yang memiliki kewajiban hunian berimbang di luar wilayah Ibu Kota Nusantara dapat melaksanakan pembangunan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara dalam periode tertentu dan bentuk yang ditentukan oleh Otorita IKN dengan mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. Pelaku usaha di bidang perumahan yang melaksanakan pembangunan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara diberikan insentif. Terakhir, dalam rangka percepatan penyediaan

hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita IKN dapat mengajukan penggunaan dana konversi hunian berimbang kepada menteri yang membidangi urusan perumahan rakyat.

8. Pemantauan dan Peninjauan

a. Praktik Penyelenggaraan

Berkaitan dengan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan, yakni adanya fungsi representasi untuk pengawasan jalannya pemerintahan. Dalam UU IKN sudah diatur bahwa di IKN tidak terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap UU IKN yang pada akhirnya akan semacam menjalankan fungsi representasi yang saat ini belum ada. Walaupun tidak serupa masih memiliki semacam DPRD, yakni *Council of the District of Columbia* (D.C. Council), pengalaman Washington DC mengenai pemantauan dan peninjauan dapat menjadi perbandingan. Sebagai ibu kota Amerika Serikat, Washington DC memiliki status yang unik dalam pemerintahan Amerika Serikat.

Meskipun berada di bawah yurisdiksi federal, Washington DC memiliki pemerintahan yang terpisah dan otonom, dengan Walikota sebagai kepala pemerintahan kota dan *D.C. Council* sebagai badan legislatif lokal. Namun demikian, karena Washington DC merupakan wilayah federal, beberapa kebijakan dan keputusan pemerintah kota dapat dipengaruhi oleh Pemerintah Federal dan Kongres. Selain itu, anggota Kongres juga memiliki wewenang untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada Washington DC melalui pengesahan undang-undang federal atau anggaran federal yang berkaitan dengan wilayah tersebut.

b. Kondisi yang Diharapkan

Dalam pengaturan yang baru, DPR melalui alat kelengkapan dewan yang membidangi bidang pemerintahan akan melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU IKN berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pengaturan yang ada yang sebelumnya, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU IKN dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapan dewan yang menangani

bidang legislasi. Ketentuan ini akan lebih tepat jika pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus di IKN dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang menangani bidang pemerintahan karena lebih sesuai dalam hal tugas dan fungsinya. Inti dari 4P di IKN pada akhirnya penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu lebih tepat jika alat kelengkapan yang secara spesifik tugas dan fungsinya mengenai pemerintahan menjadi pihak yang melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU IKN.

9. Jaminan Keberlanjutan IKN

a. Praktik Penyelenggaraan

Kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara tidak terjamin keberlangsungan dan keberlanjutannya. Kekhawatiran tersebut mempengaruhi daya tarik investasi untuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu investasi merupakan hal penting dalam pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

b. Kondisi yang Diharapkan

Mengingat Ibu Kota Nusantara merupakan proyek pembangunan jangka panjang yang membutuhkan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan peran finansial dari pihak swasta, maka diperlukan konsistensi dan jaminan keberlanjutan dalam Undang-Undang. Kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara harus dapat dijamin keberlangsungan dan keberlanjutannya sampai dengan selesainya seluruh penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana termuat dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Penguatan Kewenangan Khusus

Biaya yang dapat timbul dari pelaksanaan ketentuan ini adalah biaya dalam pelaksanaan kewenangan khusus tersebut. Biaya tersebut merupakan gabungan biaya dalam pelaksanaan, baik yang melaksanakan urusan pemerintahan pusat, maupun yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Biaya yang kemungkinan besar itu pada dasarnya dapat dijustifikasi dengan manfaat yang diterima, baik manfaat yang timbul dari percepatan 3P maupun manfaat yang timbul dari efektivitas pelaksanaan kebijakan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

2. Penyesuaian Luas dan Batas Wilayah

Oleh karena segala aktivitas yang berkaitan dengan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN telah dan terus berdampak pada kawasan Pulau Balang dan pulau kecil lainnya, dan memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati sekaligus untuk mempermudah pengelolaan ekosistem termasuk konservasi habitat pesut Mahakam. Dengan kata lain, konservasi keanekaragaman hayati di kawasan Pulau Balang dan pulau kecil lainnya dapat lebih terjamin pemenuhannya maka opsi dimasukkan seluruhnya atau dikeluarkan dari wilayah IKN menjadi pilihan logis.

Namun pada intinya dalam rangka memperlancar kegiatan pelayanan dan pembangunan di wilayah yang terpotong di pulau Balang maka diperlukan kesatuan pengelolaan dalam wilayah tersebut. Selain itu aspek kelestarian habitat pesut juga perlu diputuskan dalam satu kesatuan ekosistem lingkungan. Kesulitan lain dalam kaitannya mengenai pengaturan hak-hak atas tanah masyarakat lokal, pengurusan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, serta tata ruang dan batas wilayah serta mencegah kecemburuan ataupun konflik sosial.

Dari ketiga skenario tersebut tampaknya opsi skenario ke-3 lebih rasional dan memberikan solusi lebih baik bagi semua pihak. Adapun pihak tersebut yakni, Otorita IKN, Pemerintah Daerah dan masyarakat

serta kepentingan lingkungan hidup. Biaya yang timbul dari pelaksanaan ketentuan ini tentunya adalah akibat adanya penambahan wilayah administrasi, termasuk pula biaya untuk konservasi keanekaragaman hayati di kawasan Pulau Balang. Namun demikian, biaya tersebut dapat dijustifikasi manfaat, baik yang didapat dari terjaganya keseimbangan ekologis di IKN, maupun dari efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik serta kohesi sosial yang timbul dari penataan permukiman warga yang lebih baik. Untuk itu dari berbagai pertimbangan tersebut maka dipandang bahwa **Skenario 3**, mengecualikan area permukiman, pulau Balang, dan pulau kecil lainnya memiliki dasar dan rasionalitas yang lebih baik. Adapun pertimbangan dampak dari skenario tersebut yakni:

Dampak dari skenario 3 yakni:

(+) Keterpaduan dan kesatuan pengelolaan habitat, lingkungan dan administrasi, serta pelayanan publik. Potensi kecemburuan dan konflik sosial berkurang, karena wilayah permukiman secara tegas sudah jelas dalam satu wilayah. Pemda setempat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi serta pelayanan publik maupun pengelolaan lingkungan hidup (habitat pesut, dan sebagainya) lebih siap dan sudah berjalan sejak lama. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik dan administrasi.

(-) Kesiapan dari Otorita IKN yang belum operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus, mengingat tahapan awal saat ini pembangunan masih fokus di wilayah inti pusat pemerintahan.

Pendapatan pelayanan administrasi masyarakat di suatu kecamatan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran kecamatan, populasi, tingkat pembangunan, dan kebijakan pemerintah daerah terkait pelayanan administrasi. Pendapatan pelayanan administrasi masyarakat dapat berasal dari berbagai sumber, seperti: a. Pajak dan retribusi: Pendapatan dapat diperoleh dari pajak seperti pajak properti, pajak penghasilan, pajak daerah, serta retribusi dari pelayanan seperti izin usaha, pelayanan administratif, dan lain-lain; b. Dana alokasi umum (DAU): Pemerintah pusat biasanya memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi masyarakat di tingkat kecamatan; c. Pendapatan asli daerah (PAD): Kecamatan juga dapat menghasilkan pendapatan sendiri melalui usaha-usaha ekonomi lokal,

seperti parkir, pasar tradisional, atau sewa aset daerah; d. Bantuan pemerintah: Kecamatan juga dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam bentuk dana hibah atau bantuan khusus untuk mendukung pelayanan administrasi masyarakat.

Menjadi catatan bahwa total pendapatan pelayanan administrasi masyarakat suatu kecamatan akan sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang telah disebutkan di atas.

3. Pengisian Jabatan

Biaya yang dapat timbul dari pelaksanaan ketentuan ini adalah berupa belanja gaji pegawai yang kemungkinan lebih besar karena jika mereka yang bekerja di Otorita IKN berasal dari kalangan profesional, tentunya *rate* gaji mereka disesuaikan dengan *rate* yang lazimnya ada di pasar kerja. Artinya, beban keuangan negara akan semakin besar untuk belanja pegawai di Otorita IKN. Namun demikian, biaya itu dapat dijustifikasi dengan manfaat yang diterima berupa keahlian yang spesifik, sehingga ada efektivitas dan efisiensi bekerja yang mendukung percepatan pelaksanaan 3P serta dapat meningkatkan efisiensi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

4. Penataan Ruang

Penyesuaian Rancana Tata Ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika dilapangan oleh Otorita IKN harus tetap memperhatikan aspek kesesuaian Visi IKN. Dengan demikian, biaya yang dapat timbul dari pelaksanaan ketentuan ini adalah pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat tersebut. Artinya, ada beban keuangan negara (APBN) yang secara langsung timbul dalam pelaksanaan ketentuan ini. Namun demikian, biaya tersebut dapat dijustifikasi oleh manfaat yang didapat dari penataan ulang wilayah di IKN, dalam hal terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan. Pengaturan penataan ruang yang baik dan pengendalian pemanfaatan ruang yang kuat akan memiliki peranan kunci dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, melalui terciptanya kondisi yang lebih stabil dan dapat diprediksi untuk investasi dan pembangunan, dengan mengamankan manfaat masyarakat dari pembangunan, dan dengan mempromosikan penggunaan tanah dan sumber daya alam yang bijaksana untuk pembangunan. Selain itu,

penataan ruang juga akan berperan penting dalam menciptakan struktur perkotaan yang tangguh, utamanya dalam mitigasi kebencanaan yang bertujuan untuk meminimalisir potensi kerusakan/kerugian pada manusia, harta benda, dan sumber daya di suatu area potensi bencana. Selain itu, pengaturan yang baru akan memudahkan Otorita IKN dalam melakukan perubahan atau meninjau ulang rencana tata ruang, pendanaan dan dalam memberikan payung hukum bagi petugas pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan penataan ruang di IKN. Pada akhirnya, Otorita IKN akan lebih mudah mengendalikan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga konsistensi visi misi IKN sebagaimana ditetapkan dalam UU IKN.

Biaya yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan penyusunan peraturan mengenai peninjauan kembali diestimasikan antara 1,5 (satu setengah) Milyar sampai dengan 2 (dua) Milyar rupiah. Hal ini tentu tidak sebanding jika pemanfaatan ruang yang ada dilakukan dilapangan ternyata berbeda dengan kebutuhan dan peruntukkan ruang di IKN. Dapat diasumsikan jika terjadi pemanfaatan ruang yang sedianya suatu wilayah diperuntukan untuk kepentingan lingkungan hidup dengan habitat satwa, kemudian ternyata akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tentu dengan adanya peluang suatu peninjauan kembali oleh Otorita IKN maka hal ini akan memudahkan dalam proses perbaikan atau perubahan, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kriteria kebutuhan yang jelas. Sebagai contoh kasus longsor di Jawa Barat, melalui tumpang susun peta kelerengan dengan peta terbangun GHSL, di Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat dapat terlihat ada 4,6 hektar lahan terbangun di lereng curam yang juga berisiko longsor. Joli (41) warga yang tinggal di Kampung Pasirangka, Desa Batulayang selalu khawatir rumahnya bakal tertimpa longsoran tebing. Rumah Joli nyaris menempel ke cekungan sungai yang bermuara ke Waduk Saguling. Di samping bangunan dari kayu dan triplek itu, tebing vertikal setinggi lebih dari 5 meter berpotensi longsor jika terjadi hujan.

Sebagian material dari tebing itu longsor setahun lalu. Rumahnya bergeser hampir satu meter dan sebagian material longsor masuk ke kamar yang bersebelahan dengan tebing. “Longsornya setelah Maghrib. Di rumah hanya ada istri dan anak-anak,” ujarnya.

Sejak saat itu, Joli selalu khawatir meninggalkan rumahnya untuk bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Rancapanggung yang berjarak 4 kilo meter. Kerjanya tidak pernah tenang saat mendung menggelantung di langit. Jika hujan turun, dia selalu berharap keluarganya tidak mendapat musibah. “Kami tidak tahu mau ke mana lagi. Cuma ini rumah kami,” ujarnya muram. Ancaman terkena kombinasi ancaman banjir dan longsor menimpa keluarga Ahmad Muslim (63), warga Tanjung Mekar, Kabupaten Karawang. Dia beserta 8 anggota keluarganya tinggal di rumah yang berdiri tepat di atas bibir sungai Cibeet dengan kelerengan terjal. Rumahnya berjarak dua meter dari bibir sungai.

Letak rumah Ahmad melanggar aturan garis sempadan sungai. Aturan menyebutkan garis sempadan paling sedikit berjarak 15 meter dari dari tepian palung sungai yang berkedalaman 3-20 meter. Hasil analisis tumpang susun peta RTRW Kabupaten Karawang dengan peta lahan terbangun GHSL 2020 menyebutkan, ada sekitar 30 hektar lahan permukiman di Desa Tanjung mekar yang berada di sempadan sungai. Banjir menjadi ancaman utama rumah Ahmad dan tetangganya yang ada di bantaran Sungai Cibeet. Data BNPB, selama empat tahun terakhir terjadi 9 kali banjir. Pemerintah sudah melakukan normalisasi sungai Cibeet dan meminta Ahmad sekeluarga pindah ke lokasi yang lebih aman. Bagian belakang rumahnya, yang berbatasan dengan pinggir sungai sering longsor. Namun Ahmad dan 6 penghuni rumah lainnya memilih bertahan. “Saya enggak mau pindah karena tidak ada biaya beli tanah lagi,” kata Ahmad.⁴¹

Dengan contoh analogi kasus diatas, biaya kerugian dari rusaknya rumah penduduk terjadi dapat dipastikan cukup besar dibandingkan dengan biaya dari peninjauan kembali dari kebutuhan penyesuaian tata ruang. Hal ini tentu yang menjadi pertimbangan bahwa perlunya pengaturan yang tegas mengenai kebijakan peninjauan kembali. Oleh karena itu dari segi biaya peninjauan kembali tentu sebagai sarana kontrol dan pengaturan tata ruang akan lebih efisien ketimbang kerugian yang ditimbulkan dari adanya musibah diakibatkan pelanggaran pemanfaatan ruang.

⁴¹ <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/02/23/langgar-tata-ruang-bencana-pun-berulang-1>

5. Pertanahan

Dalam hal pertanahan, perlu ada ketentuan yang menjamin kepastian kepemilikan/penguasaan tanah existing oleh masyarakat supaya tidak melanggar hak-hak kepemilikan tanah mereka. Pada pokoknya, tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai: a) Barang Milik Negara; b) Barang Milik Otorita; dan c) tanah milik masyarakat. Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai. Selanjutnya, tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Otorita merupakan tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pengelolaan kepada Otorita IKN, yang juga dapat diberikan HAT di atasnya. Biaya yang timbul dari ketentuan ini adalah biaya administratif dalam rangka pendaftaran tanah existing, khususnya tanah milik masyarakat. Biaya ini dapat dijustifikasi dengan manfaat berupa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga adanya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan di IKN yang merupakan faktor penting untuk menarik investasi di IKN.

6. Pengelolaan Keuangan

Biaya yang timbul dari pelaksanaan ketentuan ini adalah biaya administratif dalam anggaran pendapatan dan belanja IKN untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan seperti halnya pada daerah otonom. Otonomi tersebut berimplikasi pada desentralisasi fiskal yang artinya biaya-biaya administrasi pelaksanaannya juga terdesentralisasi. Namun demikian, biaya tersebut dapat dijustifikasi dengan manfaat berupa tambahan pendapatan IKN yang didapat dari terbukanya ruang-ruang baru dari pemanfaatan Barang Milik Otorita, pendapatan asli yaitu pajak dan pungutan khusus, serta pembiayaan.

7. Penyelenggaraan Perumahan

Pemenuhan kebutuhan hunian/perumahan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ke IKN, untuk memastikan ketersediaan hunian baik bagi pegawai pemerintahan maupun pihak lain yang akan pindah ke IKN. Oleh karenanya diperlukan mekanisme khusus sebagai bentuk percepatan yang dapat mengakselerasi

pembangunan hunian di IKN agar dapat segera tersedia. Percepatan pemenuhan hunian belum diatur secara spesifik di UU IKN.

UU Perumahan dan Permukiman mengatur bahwa pemenuhan kewajiban hunian berimbang oleh pelaku usaha harus dilakukan di hamparan yang sama atau kabupaten/kota yang sama, maka dari itu pengaturan secara *lex specialis* diperlukan sehingga Otorita IKN dapat mewujudkan penataan kota yang rapih dan nyaman bagi masyarakat yang akan tinggal di IKN.

Biaya yang timbul dari pelaksanaan ketentuan ini adalah biaya administrasi sebagai konsekuensi dari tambahan tanggung jawab Otorita IKN mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan biaya juga timbul anggaran yang disediakan untuk penyediaan insentif. Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, biaya timbul dalam hal dana konversi dan pendanaan pengembangan hunian sebagai pelaksanaan hunian berimbang dalam hal pelaku usaha tersebut hendak melaksanakan kewajibannya di IKN. Namun demikian, biaya-biaya tersebut dapat dijustifikasi oleh manfaat yang didapat yakni tersedianya perumahan di IKN.

8. Pemantauan dan Peninjauan

Peran Otorita IKN sebagai Pemdusus akan lebih banyak berkaitan dengan kebijakan dan program-program di IKN, sehingga lebih tepat pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus di IKN dilakukan oleh alat kelengkapan dewan yang menangani bidang pemerintahan.

Biaya yang timbul dari pelaksanaan ketentuan ini adalah beban keuangan negara (APBN) untuk membiayai pemantauan dan peninjauan tersebut. Namun demikian, biaya tersebut dapat dijustifikasi oleh manfaat yang didapat berupa adanya mekanisme *checks and balances* di IKN yang lebih mendekati prinsip demokratis.

9. Jaminan Keberlanjutan IKN

Mengingat Ibu Kota Nusantara merupakan proyek pembangunan jangka panjang yang membutuhkan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan peran finansial dari pihak swasta, maka diperlukan konsistensi dan jaminan keberlanjutan dalam Undang-Undang. Kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara harus dapat dijamin

keberlangsungan dan keberlanjutannya sampai dengan selesainya seluruh penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana termuat dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU Keuangan Negara")

Pasal 6 UU Keuangan Negara mengatur bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut a) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b) dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; d) tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan pasal tersebut menjadi fondasi pengaturan tentang pengelolaan keuangan negara secara umum dan Presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Secara hukum, dengan demikian, Presiden dapat menyerahkan kekuasaan tersebut kepada pihak-pihak terbatas pada yang diatur dalam Pasal 6 tersebut. Dalam hal pengelolaan keuangan di IKN hendak mengatur Kepala Otorita IKN juga disertai kekuasaan untuk pengelolaan keuangan khusus di IKN, tentu perlu ada rumusan yang membuat ketentuan khusus (*lex specialis*) di luar ketentuan Pasal 6 tersebut.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara")

Pasal 42 UU Perbendaharaan Negara mengatur bahwa Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara dan menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Berdasarkan konstruksi Pasal tersebut,

Otorita IKN selaku lembaga setingkat kementerian diposisikan hanya sebagai pengguna barang. Namun demikian, dalam rangka percepatan pelaksanaan 3P dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, diperlukan fleksibilitas untuk mengelola aset. Untuk itu, berpijak dari Pasal 42 ini, RUU Perubahan UU IKN dapat mengatur bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola Barang Milik Negara melimpahkan sebagian tanggung jawab dan kewenangannya kepada Kepala Otorita IKN untuk melakukan pengelolaan atas Barang Milik Negara. Pelimpahan ini krusial dalam rangka memberi fleksibilitas bagi Otorita IKN untuk BMN, yang secara khusus terkait dengan 3P.

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ("UU HKPD")

UU HKPD adalah ketentuan pokok mengenai pengelolaan keuangan yang dapat menjadi rujukan bagi perumusan ketentuan pengelolaan keuangan di RUU Perubahan UU IKN. Pasal 1 angka 13 UU HKPD mengatur bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 1 angka 20 UU HKPD mengatur sebagai berikut: *Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Ketentuan mengenai Pendapatan Asli IKN dan mengenai pembiayaan pada dasarnya berbasis konsep pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didefinisikan oleh ketentuan di atas. Selanjutnya, mengenai pembiayaan pun dapat merujuk pada ketentuan dalam UU HKPD. Pasal 154 UU HKPD mengatur bahwa Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas a) Pinjaman Daerah; b) Obligasi Daerah; dan c) Sukuk Daerah. Pembiayaan Utang Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya, Pasal ini juga mengatur bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.

Ketentuan mengenai RUU Perubahan UU IKN pada dasarnya mengadopsi ketentuan mengenai pembiayaan (pinjaman, obligasi, dan sukuk) pada Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 157, dengan penyesuaian

berdasarkan kondisi dan konteks IKN. Persetujuan DPRD tidak diatur karena di IKN tidak terdapat DPRD. Selain itu dikhususkan dari pemerintahan daerah yang lain, Otorita IKN dapat menerima pinjaman dari luar negeri melalui Menteri Keuangan.

D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Cipta Kerja")

Salah satu perubahan penting dalam UU IKN adalah pengaturan lebih jelas tentang pertanahan di IKN, yang berkaitan dengan pengaturan tentang hak pengelolaan (HPL) dalam UU Cipta Kerja. Otorita IKN adalah subjek yang dapat memegang HPL beserta kewenangan-kewenangannya. Hal itu sesuai dengan Pasal 137 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mengatur tentang subjek HPL: *Sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada:*

- a. instansi Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan bank tanah;
- d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan hukum milik negara/daerah; atau
- f. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Otorita IKN memenuhi kriteria sebagai instansi Pemerintah Pusat karena ditetapkan sebagai lembaga setingkat kementerian. Selanjutnya, masih diatur oleh Pasal 137, dengan HPL yang dipegang oleh Otorita IKN, maka Otorita IKN berwenang untuk:

- a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
- c. menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.

Pemberian HPL diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara. Di samping itu, HPL dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat. Pasal 138 UU Cipta Kerja bahwa

penyerahan pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Di atas tanah hak pengelolaan yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya, dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai. Selanjutnya, jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hak atas tanah yang berada di atas hak pengelolaan telah berakhir, tanahnya kembali menjadi tanah hak pengelolaan.

Yang juga penting dan berkaitan erat dengan perubahan UU IKN adalah Pasal 140 UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa dalam hal bagian bidang tanah hak pengelolaan diberikan dengan hak milik, bagian bidang tanah hak pengelolaan tersebut hapus dengan sendirinya. Hak milik tersebut hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi. Berkaitan dengan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah, Pasal 141 UU Cipta Kerja mengatur bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas hak pengelolaan, dalam waktu tertentu, dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah. Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian, pada dasarnya pengaturan HPL di dalam Perubahan UU IKN selaras pengaturan dalam UU Cipta Kerja.

E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Perumahan dan Permukiman")

Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perumahan dan Permukiman mengatur bahwa Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan hunian berimbang, dan dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum. Pembangunan Perumahan skala besar yang dilakukan oleh Badan Hukum wajib

mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan. Selanjutnya, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada Badan Hukum untuk mendorong pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang. Pasal 35 UU Perumahan dan Permukiman mengatur Pembangunan Perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah. Pada dasarnya, seluruh ketentuan mengenai hunian berimbang pada Undang-Undang ini dapat menjadi rujukan. Namun demikian, pada Pasal 36 UU Perumahan dan Permukiman diatur bahwa dalam hal pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan, pembangunan Rumah Umum harus dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 50 UU Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengubah Pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

Pasal 35 bahwa Pembangunan Perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah. Kemudian dalam Pasal 36 mengatur:

- (1) Dalam hal pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan, pembangunan Rumah Umum harus dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.*
- (2) Dalam hal Rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk Rumah tunggal atau Rumah deret, dapat dikonversi dalam: a. bentuk Rumah susun umum yang dibangun dalam satu hamparan yang sama; atau b. bentuk dana untuk pembangunan Rumah Umum.*
- (3) Pengelolaan dana dari konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan Perumahan.*
- (4) Pembangunan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.*
- (5) Pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang sama.*
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Dalam pengaturan Pasal 36 menentukan bahwa pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan, pembangunan Rumah Umum harus dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota menyebabkan pembangunan perumahan tidak bisa dilakukan di luar lokasi kabupaten/kota pembangunan perumahan.

Disisi lain, ibu kota negara mempunyai kewajiban untuk menyiapkan perumahan sehingga membutuhkan investasi atau

keterlibatan pihak swasta untuk membangun. Oleh karena itu, perlu mendorong pengaturan yang dapat memberikan akses kepada pihak swasta dalam melakukan pembangunan perumahan, salah satunya dengan membuka ruang bagi pembangunan perumahan dengan hunian berimbang yang dilaksanakan tidak dalam 1 (satu) hamparan, dalam hal ini, pembangunan di Ibu Kota Nusantara.

Dengan adanya pengaturan di UU Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, maka perlu pengaturan yang memberikan pengecualian terhadap kewajiban bagi swasta atau pelaku usaha di bidang perumahan dalam hunian berimbang di luar wilayah Ibu Kota Nusantara dapat melaksanakan pembangunan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan pembangunan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara tersebut dilaksanakan dalam periode tertentu dan bentuk yang ditentukan oleh Otorita IKN dengan tetap mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang IKN.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Pemerintahan Daerah"), mengatur bahwa salah satu pembagian tugas Pemerintah Pusat adalah menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). UU Pemerintahan Daerah bertindak sebagai alat pelaksana dalam menerapkan ketentuan-ketentuan perumahan di tingkat lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah setempat. Otorita IKN bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan Perumahan di IKN.

Ketentuan UU Perumahan dan Permukiman belum dapat mengakomodasi kebutuhan Penyelenggaraan Perumahan di IKN ketentuan "dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota" tidak dapat mengakomodasi peluang bagi pelaku usaha yang melakukan pembangunan perumahan di wilayah di luar IKN untuk membangun perumahan di IKN dalam konsep hunian berimbang. Pengaturan baru yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha di bidang perumahan yang memiliki kewajiban hunian berimbang yang terutang di luar wilayah IKN

untuk dapat melaksanakan pembangunan kewajiban hunian berimbang di IKN dalam bentuk yang ditentukan oleh Otorita IKN.

F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)

Perubahan UU IKN akan mengatur secara khusus (*lex specialis*) terkait hak atas tanah di IKN, yaitu Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan Hak Atas Tanah (“HAT”) di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian. Untuk hak guna usaha arah pengaturan dalam RUU Perubahan UU IKN dapat diberikan sampai dengan jangka waktu 95 (sembilan puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Jangka waktu tersebut lebih lama dibandingkan jangka waktu hak guna usaha yang diatur dalam Pasal 29 UUPA yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.*
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.*
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.*

Sementara itu, untuk hak guna bangunan, jaminan diberikan untuk jangka waktu 80 (delapan puluh) tahun dan dapat dilanjutkan dengan jangka waktu yang sama berdasarkan tahapan evaluasi, serta penggunaan Tanahnya masih sesuai dengan rencana penataan ruang. Jangka waktu tersebut lebih lama dibandingkan jangka waktu hak guna bangunan yang diatur dalam Pasal 35 UUPA yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.*
- (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.*
- (3) Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.*

Sementara itu, untuk hak pakai, dapat diberikan sampai dengan jangka waktu 80 (delapan puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hal ini berbeda dengan Pasal 41 UUPA yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah*

milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Hak pakai dapat diberikan:

- a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;*
- b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.*

(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

G. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)

Pada dasarnya, jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama diisi dari kalangan PNS. Hal itu berdasarkan Pasal 108 UU ASN yang mengatur sebagai berikut:

(1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) ...

(3) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) ...

Namun demikian, dikecualikan dari ketentuan tersebut, khusus bagi jabatan pimpinan tinggi utama dan madya dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden. Hal itu sesuai dengan Pasal 109 UU ASN yang mengatur sebagai berikut:

(1) Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya

dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

(2) ...

(3) ...

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan UU ASN, jabatan pimpinan tinggi utama dan madya di Otorita IKN dapat diisi dari kalangan non-PNS sehingga dapat membuka secara lebih luas bagi talenta-talenta terbaik bangsa untuk mengabdikan. Namun demikian, ketentuan UU ASN tidak memungkinkan pengisian jabatan jabatan pimpinan tinggi pratama dari kalangan Non-PNS. Oleh karena itu, RUU Perubahan UU IKN perlu mengatur secara khusus (*lex specialis*) bahwa dalam rangka pengisian jabatan tersebut tidak dibatasi hanya dari kalangan PNS saja.

H. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Penataan Ruang”)

Pada level Undang-Undang, istilah “penataan ulang” pada dasarnya belum dikenal. RUU Perubahan UU IKN mengatur tentang “penataan ulang” yang merujuk pada kewenangan Otorita IKN untuk memastikan bahwa setiap bidang tanah di dalam cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara wajib difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang Ibu Kota Nusantara yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar, Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara, dan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. Dalam UU Penataan Ruang, kewenangan memastikan bahwa setiap bidang tanah di dalam cakupan wilayah sesuai dengan ketentuan dikenal dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dalam UU Penataan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu bagian dari sistem yang dinamakan Penataan Ruang, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 5 UU Penataan Ruang:

Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sementara itu, Pemanfaatan Ruang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 14 UU Penataan Ruang sebagai berikut:

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Dengan demikian, Pengendalian Pemanfaatan Ruang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 15 UU Penataan Ruang sebagai berikut:

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

Lebih lanjut, Pasal 35 UU Penataan Ruang merincikan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Sementara itu, ruang lingkup pengenaan sanksi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang itu sendiri didefinisikan oleh Pasal 39 UU Penataan Ruang sebagai berikut:

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Namun demikian, ketentuan lebih lanjut perihal Pengendalian Pemanfaatan Ruang akan diatur oleh peraturan pemerintah, sesuai dengan isi Pasal 40 UU Penataan Ruang yang berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian, berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep “penataan ulang tanah” dalam RUU Perubahan UU IKN yang pada hakikatnya mirip dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai diatur oleh UU Penataan Ruang, walaupun cukup berbeda. Ketentuan lebih lanjut perihal Pengendalian Pemanfaatan Ruang sendiri telah diatur antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, secara spesifik pada Pasal 147 sampai dengan Pasal 208, dan perihal konsolidasi tanah telah diatur

dalam Peraturan Menteri Agraria Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, pengaturan yang baru juga akan mengatur tentang kewenangan bagi Otorita IKN untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang KSN (“RTR KSN”) IKN dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (“RDTR”) IKN. Namun demikian, apabila peninjauan kembali tersebut mengakibatkan perubahan RTR KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau RDTR Ibu Kota Nusantara, pengaturan yang baru menentukan bahwa pihak yang telah memanfaatkan dan memfungsikan lahan berdasarkan RTR KSN IKN dan/atau RDTR IKN sebelumnya, tetap dapat memanfaatkan dan memfungsikan lahannya sesuai dengan ketentuan rencana penataan ruang sebelumnya tersebut. Hal tersebut sudah selaras dengan Pasal 16 UU Penataan Ruang yang mengatur bahwa:

- (1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.*
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:*
 - a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau*
 - b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.*
- (3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) ...*

I. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 95A mengatur bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang tersebut dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi. Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas. Sementara itu, Pasal 95B mengatur bahwa

pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang- Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing- masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Perubahan UU IKN terkait dengan ketentuan Pasal-Pasal tersebut. Dalam perubahan UU IKN, akan diatur secara khusus bahwa DPR melalui alat kelengkapan dewan yang membidangi bidang pemerintahan akan melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU IKN berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga diatur bahwa pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang dilakukan oleh Badan Legislasi.

Merujuk pada Pasal 95A di atas, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU IKN dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapan dewan yang menangani bidang legislasi. RUU Perubahan UU IKN akan mengatur secara khusus bahwa pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU IKN dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang menangani bidang pemerintahan karena lebih sesuai dalam hal tugas dan fungsinya. Inti dari 4P di IKN pada akhirnya penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu lebih tepat dalam konteks IKN, jika alat kelengkapan yang secara spesifik tugas dan fungsinya mengenai pemerintahan menjadi pihak yang melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU IKN.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis yang pokok terkait perubahan UU IKN adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ("UUD 1945") yang, selain di dalamnya termaktub Pancasila, juga telah menentukan empat tujuan dan alasan mengapa Negara ini dibentuk, yaitu *pertama*, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *kedua*, untuk memajukan kesejahteraan umum; *ketiga*, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; dan *keempat*, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut, perubahan UU IKN didasari oleh spirit percepatan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara (3P) serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Percepatan 3P dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus itu akan semakin mendekatkan Bangsa Indonesia pada tercapainya Visi IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia; sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai kota berkelanjutan, adanya IKN berkaitan dengan tujuan “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” karena kota yang berkelanjutan mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dari katastrofe di masa depan, khususnya yang terkait perubahan iklim. Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, adanya IKN berkaitan dengan tujuan “memajukan kesejahteraan umum” tidak hanya di IKN, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai simbol identitas nasional, adanya IKN turut berkontribusi pada upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” khususnya terkait dengan upaya mewujudkan kehidupan ruang publik yang lebih inklusif, pluralis, dan mengedepankan harmoni dan persatuan.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, yakni yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, perubahan UU IKN didorong oleh sejumlah hal, antara lain:

1. Penguatan kewenangan khusus Otorita IKN sehingga dapat bergerak lebih lincah, efektif, dan efisien.
2. Luas dan batas wilayah untuk perencanaan ruang yang menimbang aspek sosial-budaya dan ekologi serta pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dan pengelolaan secara terpadu serta demi efektifitas terselenggaranya pelayanan publik.
3. Pengisian jabatan dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi talenta terbaik bangsa untuk mengabdikan di Otorita IKN.
4. Penataan ruang sebagai penegasan bahwa penggunaan tanah di wilayah IKN harus sesuai dengan penataan ruang dan bagaimana apabila penggunaan tanah tidak sesuai dengan penataan ruang dan antisipasi terhadap penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan penataan ruang serta penataan ulang tanah di IKN untuk memastikan pemanfaatan ruang di IKN selaras dengan peruntukannya.
5. Jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah (HAT) dan agar menimbah iklim kompetitif dalam hal ketentuan pertanahan.
6. Pengelolaan keuangan kebutuhan untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara melalui pengelolaan keuangan IKN dengan lebih baik yang pada akhirnya akan bermuara pada optimalisasi pelayanan publik di IKN. Penguatan pengelolaan keuangan itu berkaitan dengan kewenangan mengelola keuangan seperti halnya pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Otorita IKN; perlunya pengaturan mengenai pembiayaan; perlunya ada pelimpahan sebagian kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kepada Otorita IKN; penyempurnaan konsep aset dalam penguasaan dalam bentuk Barang Milik Otorita (BMO) yang secara konseptual ekuivalen dengan Barang Milik Daerah (BMD). Berbagai aspek penguatan pengelolaan keuangan tersebut, pada muaranya berimplikasi pada aspek sosiologis atau kebutuhan masyarakat, khususnya terkait optimalisasi pelayanan publik di IKN.

7. Penyelenggaraan Perumahan dan pelaksanaan hunian berimbang sebagai upaya percepatan untuk penyediaan suatu bentuk pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi masyarakat di IKN.
8. Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU IKN dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan pemerintahan (Komisi II DPR).
9. Disamping itu, pengaturan mengenai jaminan keberlanjutan yang bertujuan untuk memberikan kepastian investasi di Ibu Kota Nusantara kepada masyarakat dan investor dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan tujuan bernegara yang baik.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan amanat Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Secara yuridis, perubahan UU IKN diperlukan untuk kebutuhan hukum untuk semakin memperkuat ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf b yang melahirkan Otorita IKN sebagai suatu entitas dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat *sui generis*. Pasal 4 Ayat (1) huruf b mengatur bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Perlu ada pengaturan yang lebih gamblang di dalam UU Perubahan IKN sehingga selaras dengan karakter sebagaimana diatur sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) huruf b tersebut, yakni sebagai suatu lembaga setingkat kementerian sekaligus sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Sebagai suatu lembaga setingkat kementerian, pada hakikatnya Otorita IKN adalah bagian dari pemerintah pusat. Dengan demikian kebutuhan hukum untuk mengatur tentang kewenangan khusus untuk menjalankan urusan pemerintahan pusat sepanjang bukan urusan pemerintahan absolut. Selanjutnya, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus, ada kebutuhan hukum untuk mengatur tugas dan wewenang Otorita IKN sebagaimana halnya pemerintah daerah khusus, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang berupa wewenang untuk mengelola pendapatan dan wewenang untuk mengelola aset serta wewenang dalam hal pembiayaan dan pengaturan terkait pinjaman.

Kebutuhan hukum juga mengemuka terkait pengaturan baru mengenai luas dan batas wilayah yang menimbang secara empiris kondisi sosial dan

ekologi di IKN, pengaturan yang membuka ruang pengisian jabatan di Otorita IKN yang tidak hanya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penataan ulang tanah di IKN untuk memastikan pemanfaatan ruang di IKN selaras dengan peruntukannya, pengaturan yang menjamin hak milik masyarakat di IKN dan ketentuan jangka waktu Hak atas Tanah (HAT) yang lebih kompetitif, pengaturan tentang Penyelenggaraan Perumahan, dan kebutuhan hukum atas pengaturan untuk pemantauan dan peninjauan UU IKN oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Jaminan keberlanjutan IKN dalam perubahan UU IKN penting untuk menjamin kepastian hukum bagi berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemodal yang turut berkontribusi dalam pembiayaan 3P. Kepastian hukum terhadap pemangku kepentingan tersebut semakin menjadi penting tatkala menimbang bahwa IKN didesain untuk dibangun dengan kontribusi non-APBN yang signifikan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perubahan UU IKN yaitu, *pertama*, penguatan aspek pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, *kedua*, peningkatan ekosistem investasi untuk memaksimalkan kontribusi pihak swasta, dan *ketiga*, menjamin keberlanjutan tahapan-tahapan pembangunan IKN dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (4P), dalam cakupan wilayah IKN.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Arah Pengaturan RUU ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam optimalisasi persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, sebagai berikut: Pertama, perihal penguatan Kewenangan Khusus, Otorita Ibu Kota Nusantara (“Otorita IKN”); Kedua, penyesuaian luas dan batas wilayah IKN dalam rangka pertimbangan sosio-ekologi dan efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat, Ketiga, perihal peluang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (“JPT”) Madya dan Pratama dari kalangan Non-Pegawai Negeri Sipil (“Non-PNS”). Keempat, perihal perlunya penyesuaian penataan ruang, Kelima, perihal Pertanahan, mengenai penegasan jaminan hak milik oleh masyarakat dan jangka waktu yang kompetitif. Keenam, perihal penguatan pengelolaan keuangan, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN yang lebih optimal. Ketujuh, perihal Penyelenggaraan Perumahan yang dijamin penyelenggaraannya oleh Otorita dan dibuka peluang bagi swasta untuk berkontribusi. Kedelapan, perihal Pemantauan dan Peninjauan, RUU ini akan mengatur bahwa pemantauan dan peninjauan akan dilakukan oleh alat kelengkapan DPR

di bidang pemerintahan. Kesembilan, perihal Jaminan Keberlanjutan IKN.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dari Rancangan Undang-undang (“RUU”) ini mencakup subjek hukum dan objek hukum yang dijangkau. Subjek hukum yang akan dijangkau antara lain:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);
- 2) Pemerintah Pusat;
- 3) Pemerintah Daerah;
- 4) Kementerian/Lembaga;
- 5) Otorita IKN;
- 6) Pelaku Usaha; dan
- 7) Masyarakat.

Adapun objek pengaturan yang akan dijangkau antara lain:

- 1) Kewenangan Khusus;
- 2) Luas Dan Batas Wilayah;
- 3) Pengisian Jabatan Tinggi;
- 4) Tata Ruang;
- 5) Pertanahan;
- 6) Pengelolaan Keuangan;
- 7) Penyelenggaraan Perumahan;
- 8) Pemantauan dan Peninjauan; dan
- 9) Jaminan Keberlanjutan IKN.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok mengenai materi muatan yang diatur sebagai berikut:

1. Materi yang akan diatur

- a. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) untuk perubahan luas dan batas wilayah Ibu Kota Nusantara, serta penegasan wilayah dari kewenangan khusus Otorita IKN. Pembangunan di wilayah yang terpotong di pulau Balang maka diperlukan kesatuan pengelolaan dalam wilayah tersebut. Selain itu aspek kelestarian habitat pesut juga perlu diputuskan dalam satu kesatuan ekosistem lingkungan. Kesulitan lain dalam kaitannya mengenai pengaturan hak-hak atas

tanah masyarakat lokal, pengelolaan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, serta tata ruang dan batas wilayah serta mencegah kecemburuan ataupun konflik sosial. Sehingga perlu perubahan luas wilayah, oleh karena itu Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

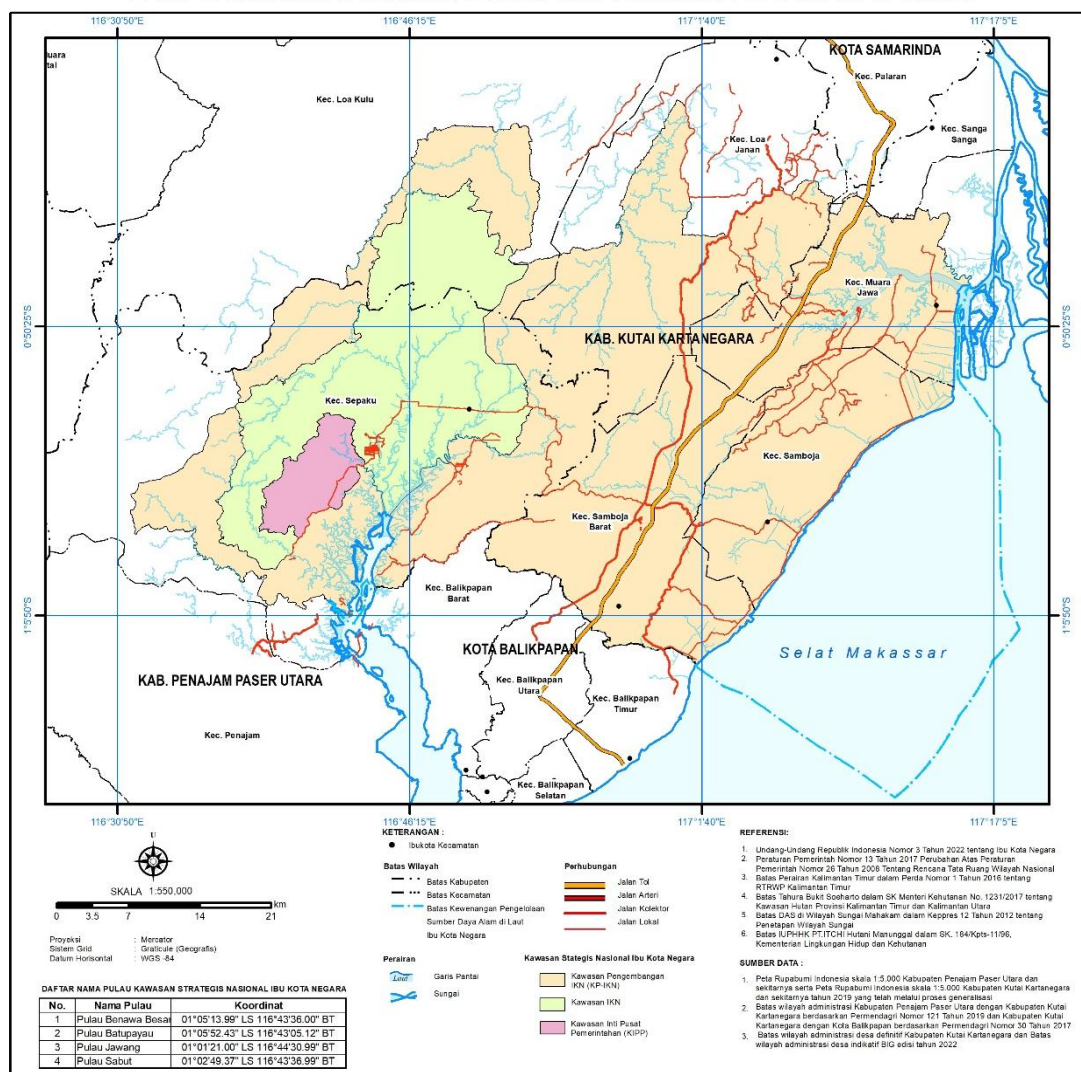
- (1) Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada:
 - a. Bagian Utara pada 117° 0' 20,102" Bujur Timur dan 0° 38' 20,578" Lintang Selatan;
 - b. Bagian Selatan pada 117° 11' 51,546" Bujur Timur dan 1° 15' 31,780" Lintang Selatan;
 - c. Bagian Barat pada 116° 31' 31,180" Bujur Timur dan 1° 0' 14,822" Lintang Selatan; dan
 - d. Bagian Timur pada 117° 18' 25,590" Bujur Timur dan 1° 6' 32,773" Lintang Selatan.
- (2) Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 ha (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.769 ha (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:
 - a. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 49.490 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare); dan
 - b. kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 196.501 ha (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus satu hektare).
- (4) Kawasan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara
- (5) Cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara yang tercantum dalam Lampiran I Peta Delineasi dan Koordinat Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN Ibu Kota Nusantara.

(6) Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah khusus di dalam cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah, maka ketentuan Lampiran I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perlu diubah. Sehingga perubahan peta wilayah tersebut dicantumkan dalam Lampiran I.

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
IBU KOTA NEGARA

PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NEGARA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

b. Ketentuan Pasal 12 diubah untuk memperkuat kewenangan khusus Otorita IKN yang mencakup semua kewenangan atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah kecuali urusan pemerintahan absolut. Serta mengatur kewenangan Otorita IKN untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Rumusan tersebut diperlukan untuk menguatkan kekhususan dari Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Letak kekhususan tersebut ada pada kewenangan dari Otorita IKN untuk menjalankan seluruh kewenangan K/L dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Kewenangan khusus tersebut merupakan kewenangan-kewenangan atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan khusus atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut.
- (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra Ibu Kota Nusantara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (5) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

- c. Ketentuan Pasal 15 ditambah 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) untuk memperkuat pengaturan mengenai Tata Ruang. Penataan ruang di IKN belum terdapat penegasan bahwa penggunaan tanah di wilayah IKN harus sesuai dengan penataan ruang dan bagaimana apabila penggunaan tanah tidak sesuai dengan penataan ruang. Perubahan UU IKN nantinya akan memperkuat kewenangan Otorita IKN dalam pengendalian pemanfaatan ruang melalui penataan ulang tanah wilayah Ibu Kota Nusantara melalui dua mekanisme. *Pertama*, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah secara langsung, dan/atau relokasi dalam hal Tanah tidak difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang IKN. *Kedua*, konsolidasi tanah dalam hal tanah difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang IKN. Penataan ulang tanah tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan di dalam rencana tata ruang IKN. Selain itu, RUU Perubahan UU IKN juga akan memberikan kewenangan bagi Otorita IKN untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang KSN (“RTR KSN”) IKN dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (“RDTR”) IKN. Peninjauan ulang RTR KSN IKN dan/atau RDTR IKN ini bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal tertentu yang dapat memengaruhi perubahan kondisi ruang di IKN. Meskipun demikian, dalam hal peninjauan kembali tersebut mengakibatkan perubahan RTR KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau RDTR Ibu Kota Nusantara, pihak yang telah memanfaatkan dan memfungsikan lahan berdasarkan RTR KSN IKN dan/atau RDTR IKN sebelumnya, tetap dapat memanfaatkan dan memfungsikan lahannya sesuai dengan ketentuan rencana penataan ruang sebelumnya tersebut. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ulang RDTR IKN akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, serta pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang tanah tersebut akan disediakan oleh Pemerintah Pusat dan diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara. Sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar;
 - c. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;

- d. Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara; dan
 - e. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.
 - (3) Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai kedalaman muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dengan skala 1:25.000.
 - (4) Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - (5) Pemanfaatan ruang pada setiap bidang Tanah di dalam cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib sesuai dengan ketentuan penataan ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang melakukan penataan ulang Tanah di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara melalui mekanisme:
 - a. pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan Tanah secara langsung, dan/atau relokasi dalam hal Tanah tidak difungsikan; dan
 - b. konsolidasi Tanah dalam hal Tanah difungsikan, sesuai dengan ketentuan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Presiden dan dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai kebutuhan Ibu Kota Nusantara.
 - (9) Dalam hal peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan perubahan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara hasil peninjauan kembali yang ditetapkan, dilakukan kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ulang dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dalam rangka penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- d Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A untuk memperkuat pengaturan mengenai pertanahan.

Mengakomodir penegasan mengenai tanah milik masyarakat, serta pengaturan Otorita IKN dapat melepaskan secara sukarela hak pengelolaan, dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden. Sehingga Pasal 15 A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri dari:
 - a. Barang Milik Negara;
 - b. barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. tanah milik masyarakat.
- (2) Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat dan diberikan hak pakai.
- (3) Tanah yang ditetapkan sebagai barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat dan diberikan hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) HAT dapat diberikan di atas Tanah hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanah milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tanah dengan HAT berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan Tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) HAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dapat diberikan di atas Tanah negara, Tanah hak milik, atau Tanah hak pengelolaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (7) Penetapan Tanah di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b:
 - a. dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang Milik Negara untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (8) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melepaskan secara sukarela hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

- e Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A untuk memperkuat pengaturan mengenai jangka waktu hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara. Untuk menjamin hak milik tanah masyarakat yang belum tegas diatur dalam UU IKN dan adanya kebutuhan mengenai jangka waktu HAT yang lebih panjang dan secara khusus diatur. Perubahan UU IKN mengatur bahwa tanah yang ditetapkan sebagai tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan HAT berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan Tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak. Otorita IKN berwenang untuk mengadakan penetapan tanah-tanah tersebut dan Otorita IKN dapat melepaskan secara sukarela hak pengelolaan yang dipegangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan baru yang mengatur khusus (*lex specialis*) mengenai jangka waktu Hak Atas Tanah (HAT) di IKN. Dalam hal HAT yang diperjanjikan dalam bentuk hak guna usaha (HGU), jaminan HAT dapat diberikan untuk jangka waktu 95 tahun dan dapat dilanjutkan dengan jangka waktu yang sama berdasarkan tahapan evaluasi, serta penggunaan tanahnya masih sesuai dengan rencana penataan ruang. Sementara itu, dalam hal HAT yang diperjanjikan dalam bentuk hak guna bangunan (HGB), jaminan HAT dapat diberikan untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat dilanjutkan dengan jangka waktu yang sama berdasarkan tahapan evaluasi, serta penggunaan tanahnya masih sesuai dengan rencana penataan ruang. Dalam hal HAT yang diperjanjikan dalam bentuk hak pakai, HAT dapat diberikan untuk jangka waktu 80 (delapan puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Jangka waktu HAT selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (PP Perizinan Berusaha). Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui

- 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
 - (2) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
 - (3) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
 - (4) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara melepaskan hak pengelolaan secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (8), jangka waktu HAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT di wilayah Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Presiden.
- f Ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 32 diubah, kemudian penambahan Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 36A. Untuk memperkuat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Otorita IKN dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dalam rangka mengoptimalkan peranan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dilakukan perubahan mekanisme dari yang sebelumnya melalui belanja kepada Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi melalui mekanisme transfer dengan pemberian mandat dari Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara melalui skema “diserahkan”. Perubahan skema tersebut juga berpengaruh pada perlakuan terhadap aset khususnya berupa tanah yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dari yang sebelumnya ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi Barang Milik Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam rangka menjaga keberlangsungan pendanaan untuk melakukan

kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar mencapai target yang telah ditentukan serta guna menjaga komitmen investasi di Ibu Kota Nusantara, Pemerintah menetapkan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai program prioritas nasional selama periode tertentu sesuai kebutuhan untuk memberikan kepastian pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga perlu dilakukan perubahan pada pertama, Pasal 23 menjadi:

Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara:

- a. Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, memberikan kuasa kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara.
- b. Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, menyerahkan pengelolaan keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk untuk mewakili Otorita Ibu Kota Nusantara dalam kepemilikan kekayaan Ibu Kota Nusantara yang dipisahkan, setelah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kedua, Pasal 24 pada ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, serta penjelasan ayat (1) huruf c dan penjelasan ayat (4) Pasal 24 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, untuk memperkuat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan. Sehingga Pasal 24 menjadi:

- (1) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; dan
 - d. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah.
- (3) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini dengan memperhatikan pelaksanaan dan/atau penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - (4) Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
 - (5) Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Ketentuan mengenai dasar pelaksanaan pemungutan pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan DPR.
 - (7) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat berupa pemberian tambahan penyertaan modal negara kepada badan usaha Otorita Ibu Kota Nusantara, dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketiga, disisipkan Pasal 24A dan 24B diantara Pasal 24 dan Pasal 25. Sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (2) Pendapatan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Ibu Kota Nusantara yang meliputi:
 1. pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara;
 2. retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara;
 3. pendapatan asli Ibu Kota Nusantara lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pendapatan transfer ke Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. pendapatan lain Ibu Kota Nusantara yang sah.
- (3) Pendapatan asli Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pendapatan lain Ibu Kota Nusantara yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk belanja dan pembiayaan terkait dengan pelayanan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (4) Pendapatan transfer ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (5) Ketentuan mengenai transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Usulan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Presiden dan Presiden menunjuk menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menindaklanjuti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun Pasal 24B menjadi:

Pasal 24B

- (1) Pembiayaan utang Ibu Kota Nusantara terdiri atas:
 - a. pinjaman Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. obligasi yang diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. sukuk yang diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pembiayaan utang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

- (3) Pemerintah Pusat dapat memberikan jaminan atas pembiayaan utang Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Pinjaman Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank; dan/atau
 - d. lembaga keuangan bukan bank.
- (5) Pinjaman Otorita Ibu Kota Nusantara yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (6) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menerima pinjaman dari luar negeri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (7) Penerbitan obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan dengan memperhatikan kemampuan fiskal dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (8) Ketentuan mengenai tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendanaan dan pembiayaan Ibu Kota Nusantara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan obligasi dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Keempat, perubahan Pasal 25 pada ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9). Sehingga Pasal 25 menjadi:

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara.
- (2) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara.
- (3) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengelola keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf b menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara.

- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan Presiden dan setelah dilakukan pembahasan dengan DPR.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Presiden.
- (6) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pula pendapatan yang berasal dari transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2) huruf b.
- (7) Alokasi transfer sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6) ditetapkan sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (8) Ketentuan mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kelima, Pasal 26 pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) untuk memperkuat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan. Sehingga Pasal 26 menjadi:

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai tata kelola anggaran Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Presiden dan dilakukan sesuai dengan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Keenam, ketentuan Pasal 32 diubah untuk memperjelas pengaturan mengenai Barang Milik Negara, aset dalam penguasaan, dan pengalihan mengenai aset dalam penguasaan menjadi barang milik Otorita IKN. Sehingga Pasal 32 menjadi:

- (1) Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai:
 - a. Barang Milik Negara; dan/atau
 - b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Setelah pengalihan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan menjadi:
 - a. Barang Milik Negara; dan/atau
 - b. barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang Milik Negara untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - b. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Ketujuh, ketentuan Pasal 36 diubah untuk memperjelas mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara dan pengaturan lebih lanjutnya. Sehingga Pasal 36 menjadi:

- (1) Kegiatan persiapan, pembangunan, dan/atau pemindahan Ibu Kota Negara dikoordinasikan dan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- (2) Kementerian/lembaga dapat melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan/atau pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Kegiatan persiapan, pembangunan, dan/atau pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dapat dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara atau tetap dilanjutkan oleh kementerian/lembaga tersebut.
- (4) Barang Milik Negara yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga dalam rangka kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, kecuali ditentukan lain oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

- (5) Pengelolaan Barang Milik Negara yang dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan persiapan, pembangunan, dan/atau pemindahan Ibu Kota Negara dan pengalihan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kedelapan, disisipkan Pasal 36A di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal mengenai barang milik otorita, yakni Pasal 36A untuk memperkuat pengaturan mengenai tata kelola Barang Milik Otorita. Sehingga Pasal 36A menjadi:

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengelola barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Sebagai pengelola barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang untuk:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pengelolaan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan:
 - a. pemindahtanganan; dan/atau
 - b. pemanfaatan.
- (4) Barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibutuhkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diperoleh melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - b. perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dan/atau disertakan sebagai penyertaan modal Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Pemindahtanganan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (7) Pertanggungjawaban pemindahtanganan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Presiden.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

g Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36B untuk mengatur mengenai penyelenggaraan perumahan. Penyelenggaraan perumahan mengatur tentang tanggung jawab Otorita IKN dalam Penyelenggaraan Perumahan di Ibu Kota Nusantara. Tanggung jawab tersebut meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan memperhatikan karakteristik wilayah, lingkungan hidup, dan penduduk Ibu Kota Nusantara. Rencana penyelenggaraan perumahan diatur dengan mengacu kepada Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. Ketentuan baru ini juga mengecualikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yakni pelaku usaha di bidang perumahan yang memiliki kewajiban hunian berimbang di luar wilayah Ibu Kota Nusantara dapat melaksanakan pembangunan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara dalam periode tertentu dan bentuk yang ditentukan oleh Otorita IKN. Pelaku usaha di bidang perumahan yang melaksanakan pembangunan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara diberikan insentif. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan oleh swasta. Selain itu, dalam rangka percepatan penyediaan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita IKN dapat mengajukan penggunaan dana konversi hunian berimbang kepada menteri yang membidangi urusan perumahan rakyat untuk digunakan membangun perumahan rakyat di Ibu Kota Nusantara. Sehingga Pasal 36B menjadi:

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan di Ibu Kota Nusantara.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara.
- (3) Penyelenggaraan perumahan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan karakteristik wilayah, lingkungan hidup, dan penduduk Ibu Kota Nusantara.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.
- (5) Tanah yang diperoleh masyarakat dan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal diberikan HAT berupa hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) dimanfaatkan untuk pembangunan dan

pengembangan perumahan, hak guna bangunan tersebut merupakan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara atau hak guna bangunan di atas Tanah negara.

- (7) Hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditingkatkan menjadi hak milik apabila tiap satuan unit rumah beralih menjadi milik masyarakat perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, ketentuan mengenai kewajiban hunian berimbang bagi pelaku usaha di bidang perumahan yang melakukan pembangunan perumahan di:
 - a. luar wilayah Ibu Kota Nusantara dan belum melaksanakan hunian berimbang, dapat melaksanakan pembangunan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara dalam periode tertentu dan bentuk yang ditentukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara; dan
 - b. dalam wilayah Ibu Kota Nusantara, melaksanakan ketentuan hunian berimbang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.
- (9) Pelaku usaha di bidang perumahan yang melaksanakan pembangunan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan insentif.
- (10) Dalam rangka percepatan penyediaan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengajukan penggunaan dana konversi hunian berimbang kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

3. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum sehingga memberikan perlindungan akibat dari perubahan UU IKN yaitu terkait dengan perubahan kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dari pengguna anggaran/barang menjadi Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kemudian terkait dengan setiap perjanjian yang dibuat yang sumber pendanaannya dari APBN tetap mendapatkan pendanaan sampai dengan berakhirnya perjanjian

tersebut. Selain itu, ketentuan peralihan juga akan mengatur tentang seluruh pengaturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Kemudian peraturan pelaksanaan undang-undang UU IKN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perubahan UU IKN dan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) bulan sejak undang-undang perubahan IKN diundangkan. Selanjutnya, pengaturan *lex specialis* terhadap pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dari kalangan Non-PNS. Pengaturan ini diproyeksikan untuk menyaring talenta-talenta terbaik untuk berkontribusi langsung di Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus di Ibu Kota Nusantara secara cepat dan tepat dengan tetap berdasarkan prinsip sistem merit dan kompetensi spesifik tertentu. Pengaturan mengenai pemantauan dan peninjauan lebih tepat jika pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus di IKN dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang menangani bidang pemerintahan karena lebih sesuai dalam hal tugas dan fungsinya. Inti dari persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara pada akhirnya penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Sehingga ketentuan Pasal 42 menjadi:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara:
 - a. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
- (4) Pengecualian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengangkat pejabat pimpinan tinggi pratama dari sumber daya manusia yang tidak berstatus pegawai negeri sipil dalam struktur organisasi dan untuk pengisian jabatan di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sejak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mulai melaksanakan pengelolaan keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b:
 - a. ketentuan Pasal 23 huruf a, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. ketentuan Pasal 15A ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (7) huruf b, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25 ayat (3) sampai dengan ayat (8), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 36A dinyatakan mulai berlaku.
- (6) Sejak Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, setiap perjanjian yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (7) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, DPR melalui alat kelengkapan dewan yang membidangi pemerintahan mengadakan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Penambahan ketentuan Pasal II mengenai mekanisme pengalihan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dari pengguna anggaran/pengguna barang menjadi pengelola keuangan Pemerintah Daerah khusus Ibu Kota Nusantara/Otorita Ibu Kota Nusantara, sehingga ketentuan Pasal II berbunyi:

1. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

- a. Terhitung sejak dilakukannya pengalihan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dari pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a menjadi pengelola keuangan Pemerintah Daerah khusus Ibu Kota Nusantara/Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan Pasal 42 ayat (5):
- 1) Kedudukan/status Otorita Ibu Kota Nusantara berubah dari pengguna anggaran/pengguna barang menjadi pengelola keuangan Pemerintah Daerah khusus Ibu Kota Nusantara/Otorita Ibu Kota Nusantara terhitung sejak penetapannya dengan Peraturan Pemerintah.
 - 2) Terhadap anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Alokasi anggaran tahun berjalan yang belum direalisasikan, dapat disalurkan melalui mekanisme transfer.
 - b) Barang yang sudah diperoleh dari alokasi anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang dapat dialihkan menjadi barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - c) Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran yang sudah direalisasikan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
 - d) Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran sebagai pengelola keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara/Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - 3) Terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan sebelum perubahan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku ketentuan:
 - a) penetapan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan yang telah dilakukan dinyatakan tetap berlaku;
 - b) Barang Milik Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat dialihkan menjadi barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - c) aset dalam penguasaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat dialihkan menjadi barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara atau Barang Milik Negara.
 - 4) Dalam hal terdapat pengalihan hak dan kewajiban Otorita Ibu Kota Nusantara sehubungan dengan perubahan kedudukan sebagaimana dimaksud pada angka 1),

pengalihan dimaksud memperhatikan hak dan kewajiban Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah ada sebelumnya termasuk dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara mengikatkan diri sebagai pihak dalam perjanjian atau perikatan.

- 5) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, untuk kepentingan sebagai pengelola anggaran/pengelola barang dimaknai sebagai entitas pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagai Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tercantum dalam Lampiran II Bab IV huruf B Undang-Undang ini dimaknai dengan transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, serta anggaran belanja kementerian/lembaga dan/atau pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- b. Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pengalihan Otorita Ibu Kota Nusantara dari pengguna anggaran/pengguna barang menjadi ditetapkan sebagai pengelola keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara/Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, berikut simpulan dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU IKN.

1. Permasalahan yang dihadapi terkait pokok-pokok substansi antara lain:
 - a. UU IKN telah mengatur kewenangan khusus Otorita IKN. Namun demikian, diperlukan rumusan pasal yang menyebutkan bahwa kewenangan khusus Otorita IKN adalah seluruh kewenangan K/L, kecuali kewenangan absolut pemerintah. Rumusan tersebut diperlukan untuk menguatkan kekhususan dari Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Letak kekhususan tersebut ada pada kewenangan dari Otorita IKN untuk menjalankan seluruh kewenangan K/L dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Kewenangan khusus tersebut merupakan kewenangan-kewenangan atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
 - b. Dalam rangka memperlancar kegiatan pelayanan dan pembangunan di wilayah yang terpotong di pulau Balang maka diperlukan kesatuan pengelolaan dalam wilayah tersebut. Selain itu aspek kelestarian habitat pesut juga perlu diputuskan dalam satu kesatuan ekosistem lingkungan. Kesulitan lain dalam kaitannya mengenai pengaturan hak-hak atas tanah masyarakat lokal, pengurusan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, serta tata ruang dan batas wilayah serta mencegah kecemburuan ataupun konflik sosial. Dengan demikian, diperlukan perubahan luas dan batas wilayah IKN dengan mengeluarkan seluruh wilayah Pulau Balang dengan pertimbangan pengelolaan terpadu habitat pesut dan menghindari konflik sosial serta mempertimbangkan tetap terselenggaranya administrasi pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah setempat.

- c. Pengaturan baru diarahkan untuk pengisian jabatan, yaitu dengan dibukanya peluang pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Otorita IKN dari kalangan non-PNS. Pengaturan *lex specialis* ini diproyeksikan untuk menyaring talenta-talenta terbaik untuk berkontribusi langsung di Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus di Ibu Kota Nusantara secara cepat dan tepat dengan tetap berdasarkan prinsip sistem merit dan kompetensi spesifik tertentu. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam percepatan pemenuhan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan pemenuhan tujuan pembangunan di Ibu Kota Nusantara.
- d. Penataan ruang di IKN belum terdapat penegasan bahwa penggunaan tanah di wilayah IKN harus sesuai dengan penataan ruang dan bagaimana apabila penggunaan tanah tidak sesuai dengan penataan ruang. Perubahan UU IKN nantinya akan memperkuat kewenangan Otorita IKN dalam pengendalian pemanfaatan ruang melalui penataan ulang tanah wilayah Ibu Kota Nusantara melalui dua mekanisme. *Pertama*, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah secara langsung, dan/atau relokasi dalam hal Tanah tidak difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang IKN. *Kedua*, konsolidasi tanah dalam hal tanah difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang IKN. Penataan ulang tanah tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan di dalam rencana tata ruang IKN. Selain itu, RUU Perubahan UU IKN juga akan memberikan kewenangan bagi Otorita IKN untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang KSN (“RTR KSN”) IKN dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (“RDTR”) IKN. Peninjauan ulang RTR KSN IKN dan/atau RDTR IKN ini bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal tertentu yang dapat memengaruhi perubahan kondisi ruang di IKN. Meskipun demikian, dalam hal peninjauan kembali tersebut mengakibatkan perubahan RTR KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau RDTR Ibu Kota Nusantara, pihak yang telah memanfaatkan dan memfungsikan lahan berdasarkan RTR KSN IKN dan/atau RDTR IKN sebelumnya, tetap dapat memanfaatkan dan

memfungsikan lahannya sesuai dengan ketentuan rencana penataan ruang sebelumnya tersebut. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ulang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; serta pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang tanah tersebut akan disediakan oleh Pemerintah Pusat dan diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.

- e. Hak milik tanah masyarakat belum secara eksplisit diakui keberadaannya dalam UU IKN dan adanya kebutuhan mengenai jangka waktu HAT yang lebih panjang dan secara khusus diatur. Perubahan UU IKN mengatur bahwa tanah yang ditetapkan sebagai tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan HAT berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan Tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak. Otorita IKN berwenang untuk mengadakan penetapan tanah-tanah tersebut dan Otorita IKN dapat melepaskan secara sukarela hak pengelolaan yang dipegangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan baru yang mengatur khusus (*lex specialis*) mengenai jangka waktu Hak Atas Tanah (HAT) di IKN. Dalam hal HAT yang diperjanjikan dalam bentuk hak guna usaha (HGU), jaminan HAT dapat diberikan untuk jangka waktu 95 tahun dan dapat dilanjutkan dengan jangka waktu yang sama berdasarkan tahapan evaluasi, serta penggunaan tanahnya masih sesuai dengan rencana penataan ruang. Sementara itu, dalam hal HAT yang diperjanjikan dalam bentuk hak guna bangunan (HGB), jaminan HAT dapat diberikan untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat dilanjutkan dengan jangka waktu yang sama berdasarkan tahapan evaluasi, serta penggunaan tanahnya masih sesuai dengan rencana penataan ruang. Dalam hal HAT yang diperjanjikan dalam bentuk hak pakai, HAT dapat diberikan untuk jangka waktu 80 (delapan puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- f. Untuk mengoptimalkan peranan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dilakukan perubahan mekanisme dari yang sebelumnya melalui belanja kepada Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi melalui mekanisme transfer dengan pemberian mandat dari Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara melalui skema “diserahkan”.

Perubahan skema tersebut juga berpengaruh pada perlakuan terhadap aset khususnya berupa tanah yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dari yang sebelumnya ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi Barang Milik Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam rangka menjaga keberlangsungan pendanaan untuk melakukan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar mencapai target yang telah ditentukan serta guna menjaga komitmen investasi di Ibu Kota Nusantara, Pemerintah menetapkan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai program prioritas nasional selama periode tertentu sesuai kebutuhan untuk memberikan kepastian pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- g. Ketentuan baru mengenai penyelenggaraan perumahan mengatur tentang tanggung jawab Otorita IKN dalam Penyelenggaraan Perumahan di Ibu Kota Nusantara. Tanggung jawab tersebut meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan memperhatikan karakteristik wilayah, lingkungan hidup, dan penduduk Ibu Kota Nusantara. Rencana penyelenggaraan perumahan diatur dengan mengacu kepada Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. Ketentuan baru ini juga mengecualikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yakni pelaku usaha di bidang perumahan yang memiliki kewajiban hunian berimbang di luar wilayah Ibu Kota Nusantara dapat melaksanakan pembangunan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara dalam periode tertentu dan bentuk yang ditentukan oleh Otorita IKN. Pelaku usaha di bidang perumahan yang melaksanakan pembangunan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara diberikan insentif. Terakhir, dalam rangka percepatan penyediaan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita IKN dapat mengajukan penggunaan dana konversi hunian berimbang kepada menteri yang membidangi urusan perumahan rakyat.
- h. Dalam pengaturan yang baru, DPR melalui alat kelengkapan dewan yang membidangi bidang pemerintahan akan melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU IKN

berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pengaturan yang ada yang sebelumnya, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU IKN dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapan dewan yang menangani bidang legislasi. Ketentuan ini akan lebih tepat jika pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus di IKN dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang menangani bidang pemerintahan karena lebih sesuai dalam hal tugas dan fungsinya. Inti dari 4P di IKN pada akhirnya penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu lebih tepat jika alat kelengkapan yang secara spesifik tugas dan fungsinya mengenai pemerintahan menjadi pihak yang melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU IKN.

- i. Jaminan keberlanjutan yang bertujuan untuk memberikan kepastian investasi di Ibu Kota Nusantara kepada masyarakat dan investor dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan tujuan bernegara yang baik.
2. RUU Perubahan UU IKN dibentuk dalam rangka percepatan dan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
 3. Landasan filosofis penyusunan RUU Perubahan IKN adalah Landasan filosofis yang pokok terkait perubahan UU IKN adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ("UUD 1945") yang, selain di dalamnya termaktub Pancasila, juga telah menentukan empat tujuan dan alasan mengapa Negara ini dibentuk, yaitu *pertama*, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *kedua*, untuk memajukan kesejahteraan umum; *ketiga*, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; dan *keempat*, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut, perubahan UU IKN didasari oleh spirit untuk percepatan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara (3P) serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, landasan sosiologis yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat didorong oleh sejumlah hal, antara lain:

- a. Penguatan kewenangan khusus Otorita IKN sehingga dapat bergerak lebih lincah, efektif, dan efisien.
- b. Luas dan batas wilayah untuk perencanaan ruang yang menimbang aspek sosial-budaya dan ekologi serta pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dan pengelolaan secara terpadu serta demi efektifitas terselenggaranya pelayanan publik.
- c. Pengisian jabatan dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi talenta terbaik bangsa untuk mengabdikan diri di Otorita IKN dengan tetap memperhatikan sistem merit dan profesionalitas.
- d. Penataan ruang sebagai penegasan bahwa penggunaan tanah di wilayah IKN harus sesuai dengan penataan ruang dan bagaimana apabila penggunaan tanah tidak sesuai dengan penataan ruang danantisipasi terhadap penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan penataan ruang serta penataan ulang tanah di IKN untuk memastikan pemanfaatan ruang di IKN selaras dengan peruntukannya.
- e. Jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah (HAT) dan agar menimbah iklim kompetitif dalam hal ketentuan pertanahan.
- f. Pengelolaan keuangan kebutuhan untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara melalui pengelolaan keuangan IKN dengan lebih baik yang pada akhirnya akan bermuara pada optimalisasi pelayanan publik di IKN. Penguatan pengelolaan keuangan itu berkaitan dengan kewenangan mengelola keuangan seperti halnya pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Otorita IKN; perlunya pengaturan mengenai pembiayaan; perlunya ada pelimpahan sebagian kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kepada Otorita IKN; penyempurnaan konsep aset dalam penguasaan dalam bentuk Barang Milik Otorita (BMO) yang secara konseptual ekuivalen dengan Barang Milik Daerah (BMD). Berbagai aspek penguatan pengelolaan keuangan tersebut, pada muaranya berimplikasi pada aspek sosiologis atau kebutuhan masyarakat, khususnya terkait optimalisasi pelayanan publik di IKN.

- g. Penyelenggaraan Perumahan dan pelaksanaan hunian berimbang sebagai upaya percepatan untuk penyediaan suatu bentuk pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi masyarakat di IKN.
 - h. Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU IKN dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan pemerintahan (Komisi II DPR).
 - i. Disamping itu, pengaturan mengenai jaminan keberlanjutan yang bertujuan untuk memberikan kepastian investasi di Ibu Kota Nusantara kepada masyarakat dan investor dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan tujuan bernegara yang baik.
4. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perubahan UU IKN yaitu, *pertama*, penguatan aspek pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, *kedua*, peningkatan ekosistem investasi untuk memaksimalkan kontribusi pihak swasta, dan *ketiga*, menjamin keberlanjutan tahapan-tahapan pembangunan IKN dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (4P), dalam cakupan wilayah IKN. Arah Pengaturan RUU ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam optimalisasi persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kemudian, jangkauan pengaturan dari RUU ini mencakup subjek hukum dan objek hukum yang dijangkau.

B. Saran

Dengan disusunnya Naskah Akademik RUU Perubahan UU IKN, maka disarankan untuk:

1. Menyusun rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara agar segera dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Andersen, D.D.E.(2018). Does Meritocracy Lead to Bureaucratic Quality ? Revisiting the Experience of Prussia and Imperial and Weimar Germany. *Social Science History*, 42(2).
- Anggi Rahajeng, (2006) *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Anwar Nasution, *The Government Decentralization Program in Indonesia*, dalam Yoshino, Naoyuki dan Peter J Morgan (ed.), (2017) *Central and Local Government Relations in Asia: Achieving Fiscal Sustainability*, Cheltenham: Edward Elgar.
- Berta Martin-Lopez, 2017, *Delineating Boundaries of Socio-Ecological Systems for Landscape Planning: A Comprehensive Spatial Approach*. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.040>
- Brian E. Dollery dan Lorenzo Robotti, (2008) *The Theory and Practice of Local Government Reform*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Brian W. Head. (2008) "Wicked Problems in Public Policy". *Public Policy* Vol. 3 No. 2, 101-118).
- Centre for Governance and Scrutiny, (2020), *Rethinking council governance for the 20s: Learning from councils changing their formal governance option*, Publikasi Centre for Governance and Scrutiny, November.
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Washington DC: Brooking Institution Press & Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, Harvard University.
- Davis, J. (2006). Meritocracy in the civil service, 1853-1970. *Political Quarterly*, 77(1).
- Dwiyanto, Agus. (2016). *Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah: Catatan Kritis Seorang Akademisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983).
- Local Government Victoria, Australia, (2015) *Local Government Asset Management: Better Practice Guide*, Melbourne: Victorian Government.
- Maria Emilia Freire dan Hernando Garzon, *Managing Local Revenues*, dalam Farvacque-Vitkovic, Catherine; Kopanyi, Mihaly... op.cit.

- Mutia Ali, D., Prasajo, E, & Jannah, L.M. (2017). The Transformation of Merit System in Indonesian Civil Servant Promotion System. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*.
- Ni'matul Huda, (2021) *Kajian Terhadap Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Nusamedia.
- Nyoman Sumaryadi, (2006) *Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia.
- Olga Kanagova dan Mihaly Kopanyi, *Managing Local Assets*, dalam Farvacque-Vitkovic, Catherine; Kopanyi, Mihaly. (2014) *Municipal Finances : A Handbook for Local Governments*. Washington, DC: World Bank.
- Pranab Bardhan dan Dilip Mookherjee, (2006) *The Rise of Local Governments: An Overview*, dalam Bardhan, Pranab dan Dilip Mookherjee (ed.), *Decentralization and Local Governance in Developing Countries*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli, *From Government Decentralization to Decentralized Governance*, dalam Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Washington DC: Brooking Institution Press & Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, Harvard University.
- Stefano Bartolini, (2005) *Restructuring Europe*, Oxford: Oxford University Press.
- Sunarto (2016). Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-masalah hukum*, jilid 45 No.2.
- Suryanto, Agus dan Darto, Mariman. (2020). Penerapan Kebijakan Sistem Merit: Praktik Terbaik di Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No. 3.
- USMSPB. (2020a). *U.S. Merit System Protections Board Strategic Plan for Fiscal Year 2020-2024*. USMSPB.
- United Kingdom, *Local Government Act 2000*, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/22/part/1A/chapter/1>, diakses pada 20 Oktober 2022.